

감사결과 처분요구서

2022년도 자회사 특정감사(방만경영 및 안전관리 분야)

2023. 1.

한 국 공 항 공 사
감 사 실

처분요구 사항 일람표

연번	구분	지적사항	처분	인원(명)	비고
1	예산	예산 편성·이월 업무처리 부적정	경고 통보	2 -	☆☆
2	예산	예산 집행 부적정	주의 시정	2 -	☆☆
3	예산	예산 전용 및 집행 부적정	통보	-	○○
4	재무 회계	업무추진비 관련 지침 및 집행 절차 부적정	주의 개선 통보	2 - -	☆☆
5	재무 회계	세무관련 업무 철저	통보	-	○○
6	재무 회계	법인카드 사용 및 관리 불철저	시정	-	☆☆ ★★ ○○
7	계약	휴양소 위탁운영 용역계약 체결 부적정	주의 통보	1 -	★★
8	계약	동일업체로부터의 지속적 분할 구매 부적정	기관경고	-	★★
9	계약	공사 수의계약 부적정	문책 경고 통보	1 1 -	★★
10	계약	급여 등 전산시스템 개발용역 추진 부적정	문책 경고 시정 통보	1 1 - -	★★
11	인사	시간 외 등 근무 및 수당 지급 절차 부적정	권고	-	☆☆

12	인사	특별휴가 사용·관리 철저	개선 통보	- -	★★
13	인사	연장근로 확인 절차 부적정	권고	-	○○
14	법무	변경등기 업무 소홀	주의	2	☆☆ ○○
15	법무	사규 제정·개정 업무 철저	기관경고 개선	- -	○○
16	법무	상품권 구매·관리업무 제도개선사항 미반영	개선	-	○○
17	총무	상품권 구매·관리업무 소홀	주의 통보	1 -	☆☆
18	총무	전용차량 과태료 납부 부적정	시정	-	☆☆
19	총무	휴양시설 이용 관리대장 관리 부적정	주의 통보	1 -	○○
20	총무	본사 업무용 차량 관리·운영업무 소홀	주의 개선 통보	3 - -	☆☆ ★★ ○○
21	총무	인장 미등록 및 인장대장 미작성	시정 경고	- 3	☆☆ ★★ ○○
22	안전	안전 관련 법령·규정·지침 이행 소홀	시정 기관경고	- -	☆☆
23	안전	안전 관련 법령·규정·지침 이행 소홀	시정 기관경고	- -	○○
24	안전	중대재해 처벌 등에 관한 법률 이행 소홀	시정 기관주의	- -	★★
25	기타	대표이사의 공용 재산 부당 사용 및 직무 관련 압력 행사	시정 통보	- -	★★ ●●

경 고 요 구 · 통 보

1

제 목 예산 편성·이월 업무처리 부적정

관 계 기 관 ☆☆(주)

구 분 예산

내 용

☆☆(주)는 한국공항공사가 100% 출자한 법인으로 중부권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 2017년 12월 설립되었으며, 예산을 효율적이고 투명하게 관리·운영하기 위해 「예산집행지침」(이하 “지침”이라 한다)과 「예산총칙」(이하 “총칙”이라 한다)을 제정·운용하고 있다.

가. 예산 이월 사용에 관한 사항

지침 제1조(예산집행 일반원칙) 제10항 제2호에서는 예산 이월 및 불용을 최소화하는 등 집행 효율성을 높이도록 하고 있다.

또한 총칙 제11조(예산의 이월) 제1항에 따르면 예산은 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 없으나, 명시이월비 또는 지출원인행위를 하지 아니한 부대경비의 금액으로서 이사회가 승인을 받은 경우에는 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있도록 하고 있고, 같은 조 제3항에 따르면 부문예산관리자는 예산을 이월하고자 할 때 이월조서를 작성하여 예산관리자에게 제출하도록 하고 있다.

따라서 예산을 이월하기 위해서는 부문예산관리자가 예산 이월조서를 작성하여

예산관리자에게 제출하고 이사회에 승인을 받아야 한다.

그런데 ☆☆(주)는 연중 휴양소 취득과 관련하여 부문예산관리자가 연중 휴양소 구좌 취득¹⁾을 위해 2021년도 상생프로그램비, 자산취득비 예산을 2022년도로 이월하면서 예산관리자에게 이월조서를 제출하지 않았으며, 후속 절차인 이사회의 승인도 받지 않은 채 전사적 자원관리(ERP) 시스템상의 가용예산을 근거로 지난 회계연도 예산을 집행하여 2022. 2. 18. 연중 휴양소 구좌를 취득하였다.

나. 예산 편성에 관한 사항

지침 제1조(예산집행 일반원칙)에 따르면 예산관리자 및 부문예산관리자는 경영 효율성 제고를 통해 경영목표를 달성하고 책임경영체제에 부합하도록 예산을 효율적으로 투명하게 관리·운영하도록 하고 있으며, 「이사회 규정」 제7조(부의사항) 제1항 제2호에 따라 경영목표, 예산 및 운영계획은 이사회에 부의하여 심의·의결하도록 하고 있다.

또한 총칙 제2조(예산의 기능별 범위)에서는 당해연도에 실현될 모든 수익과 발생될 비용은 손익예산으로, 유형자산·무형자산·장기 매출채권 등에 대한 비용은 자본예산으로 범위를 구분하고 있다.

따라서 예산관리자는 예산 편성 시 유형자산, 무형자산, 장기 매출채권 등과 관련 비용을 집행하기 위해서는 자본예산을 포함한 예산(안)을 편성하여 이사회에 부의하여 승인받아야 한다.

1) ☆☆(주) 총무팀-177(2022.2.3.) “연중휴양소(구좌) 취득 계획보고”

그런데 ☆☆(주) 제42차 이사회²⁾에서 의결한 「2022년 예산(안)」에는 연중 휴양소 취득 관련 비용이 자본예산으로 편성되지 않았으며, 이렇게 이사회의 승인도 받지 않은 예산을 2022. 2. 18. 연중 휴양소 구좌 취득 시 집행하였다.

[관계기관 의견] ☆☆(주)는 감사 결과에 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ☆☆(주) 대표이사는

① 예산 관련 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 기획본부 경영기획실 1급 ※※

운영본부 사업운영실 총무팀 5급 §§(퇴직)

② 소속 직원에 대한 예산 관련 교육 실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

2) ☆☆(주) 전략기획팀-3(2022.1.3.) “제42차 이사회 개최 결과”

주 의 · 시 정 요 구

2

제 목	예산 집행 부적정
관 계 기 관	☆☆(주)
구 분	예산
내 용	

☆☆(주)는 한국공항공사가 100% 출자한 법인으로 중부권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 2017년 12월 설립되었으며, 회계처리 기준과 절차 및 이에 관련되는 기본적인 사항을 정하기 위해 「회계규정」과 「회계규정시행세칙」(이하 “시행세칙”이라 한다)을 제정·운용하고 있다.

가. 복리후생비 집행에 관한 사항

시행세칙 제3조(계정과목)에 따르면 복리후생비는 근로자의 복지와 후생을 위해 지불되는 경비이므로 임직원 외 집행할 수 없고, 회사 업무와 관련하여 대외 활동에 소요되는 제비용은 업무추진비로 집행하여야 한다.

그런데 ☆☆(주)는 2021. 1. 1.~2022. 9. 30. 기간 중 【표1】과 같이 복리후생비로 집행한 명절(설·추석) 선물세트³⁾를 임직원 외 대상⁴⁾에게 지급하였다.

3) ☆☆(주) 2021/01/28-31(2021.1.28.) “명절(설날) 선물세트 구매 계획보고”
☆☆(주) 총무팀-852(2021.9.13.) “명절(추석) 선물세트 구매 계획보고”
☆☆(주) 총무팀-149(2022.1.21.) “명절(설날) 선물세트 구매 계획보고”
☆☆(주) 총무팀-1056(2022.9.1.) “명절(추석) 선물세트 구매 계획”

4) 타 자회사(★★, ○○), 업무 관련 노무사, 회계사, 변호사 등에 지급함(☆☆ 제출자료)

【표1】명절(설·추석) 선물세트 구매 내역

연번	구매시기	품목	구매수량	지급대상		계정과목
				임직원	임직원 외	
1	2021년 설	표고버섯 선물세트	63개	56명	7명	복리후생비_비급여성
2	2021년 추석	건어물 혼합 세트	73개	58명	15명	복리후생비_비급여성
3	2022년 설	반건시 선물세트	71개	55명	16명	복리후생비_비급여성
4	2022년 추석	표고버섯 선물세트	72개	61명	11명	복리후생비_비급여성

나. 여비교통비 집행에 관한 사항

☆☆(주)는 “신임 운영본부장 지방 사업소 순회방문 계획⁵⁾”을 수립하면서 숙박비, 교통비, 일비는 여비교통비로 집행하고, 식비, 격려금은 행사비로 집행하도록 하였다.

그런데 ☆☆(주)는 순회기간 중 발생한 식비를 법인카드 결제 후 행사비로 집행하였으면서 【표2】와 같이 출장자 8명에게 식비에 해당하는 금액을 여비교통비로 별도 지급하였다.

【표2】여비교통비(식비) 집행 내역

연번	출장자	출장일자	출장지	여비교통비(식비)		
				지급액 ⁶⁾	정당금액	부정수령액
1	○○○	2021.07.09.(1일)	향로시설본부(인천)	25,000	0	25,000
		2021.07.15.(1일)	BB공항	25,000	0	25,000
		2021.09.15.~ 2021.09.16.(2일)	항공기술훈련원 군산공항	50,000	0	50,000
		2021.11.17.~ 2021.11.18.(2일)	향로시설본부(GG)	50,000	0	50,000
		2021.11.24.~ 2021.11.25.(2일)	원주공항 CC공항	50,000	0	50,000
소계 (A)				200,000	0	200,000
2	◇◇◇	2021.07.09.(1일)	향로시설본부(인천)	25,000	0	25,000
소계 (B)				25,000	0	25,000

5) ☆☆(주) 공항운영팀-169(2021.7.1.) “신임 운영본부장 지방 사업소 순회방문 계획”

연번	출장자	출장일자	출장지	여비교통비(식비)		
				지급액 ⁶⁾	정당금액	부정수령액
3	◆◆	2021.07.09.(1일)	항로시설본부(인천)	25,000	0	25,000
		2021.07.15.(1일)	BB공항	25,000	0	25,000
		2021.09.15.~ 2021.09.16.(2일)	항공기술훈련원 군산공항	50,000	0	50,000
소계 (C)				100,000	0	100,000
4	□□	2021.07.15.(1일)	BB공항	25,000	0	25,000
		2021.09.15.~ 2021.09.16.(2일)	항공기술훈련원 군산공항	50,000	0	50,000
소계 (D)				75,000	0	75,000
5	■ ■	2021.11.17.~ 2021.11.18.(2일)	항로시설본부(GG)	50,000	0	50,000
소계 (E)				50,000	0	50,000
6	§§	2021.11.17.~ 2021.11.18.(2일)	항로시설본부(GG)	50,000	0	50,000
소계 (F)				50,000	0	50,000
7	△△	2021.11.24.~ 2021.11.25.(2일)	원주공항 CC공항	50,000	0	50,000
소계 (G)				50,000	0	50,000
8	▲▲	2021.11.24.~ 2021.11.25.(2일)	원주공항 CC공항	50,000	0	50,000
소계 (H)				50,000	0	50,000
합계 (A+B+C+D+E+F+G+H)				600,000	0	600,000

[관계기관 의견] ☆☆(주)는 감사 결과에 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ☆☆(주) 대표이사는

① 예산 집행 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 운영본부 사업운영실 총무팀 5급 □□

운영본부 사업운영실 안전보건팀 4급 ◆◆(퇴직)

6) ☆☆(주) 공항운영팀-194(2021.7.14.) “지출결의서(본사_인천 항시본 출장여비)”
☆☆(주) 공항운영팀-203(2021.7.19.) “지출결의서(본사_운영 본부장 BB공항 순회방문 출장여비)”
☆☆(주) 공항운영팀-315(2021.9.17.) “지출결의서(본사_항기원, 군산공항 출장 여비교통비)”
☆☆(주) 총무팀-1240(2021.11.23.) “지출결의서(본사 운영본부 GG항시본 출장 여비교통비)”
☆☆(주) 공항운영팀-465(2021.11.30.) “지출결의서(운영 본부장 원주, CC 출장 여비교통비)”

② 과오지급한 여비교통비를 관련자로부터 ‘환수’하시기 바랍니다.(시정)

－ 관련자 : 운영본부 사업운영실 안전보건팀 6급 ▲▲

운영본부 사업운영실 공항운영팀 6급 △△

운영본부 사업운영실 총무팀 5급 ■■

운영본부 사업운영실 총무팀 5급 □□

운영본부 ◎◎

운영본부 사업운영실 총무팀 5급 §§(퇴직)

운영본부 사업운영실 안전보건팀 4급 ◆◆(퇴직)

운영본부 사업운영실 1급 ◇◇(퇴직)

통 보

3

제 목 예산 전용 및 집행 부적정
관 계 기 관 ○○(주)
구 분 예산
내 용

○○(주)는 한국공항공사가 100% 출자한 법인으로 전국공항 항공보안 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 2019년 11월 설립되었으며, 「공직자윤리법」 제3조의2(공직유관단체)에 따라 2020년 7월 공직유관단체로 지정되었다.

○○(주)는 예산 편성 및 집행의 기본원칙을 설정하여 예산운영의 공정성 및 효율성을 도모하기 위해 「예산집행지침」을 제정·운용하고 있으며, 지침 제5조(예산집행 일반원칙)에서는 예산 집행의 일반원칙으로 계속비, 명시이월비, 채무 부담행위의 경우를 제외하고는 예산 이월을 전제로 회계연도를 초과하는 계약을 체결할 수 없도록 하여 예산 이월 및 불용을 최소화하는 등 집행 효율성을 제고하도록 하고 있다. 또한 「예산총칙」 제10조(주요 항목별 집행 지침)에 따르면 사장은 예산 집행상 불가피하다고 인정되는 경우 이사회에서 승인된 예산을 전용하여 사용할 수 있도록 하고 있다.

○○(주)는 2022. 10. 17. 개최한 정책심의위원회에서 전사적 자원관리(이하 “ERP”라 한다) 구축 및 그룹웨어 환경 개선을 위한 TF팀의 한시적 운용을 의결하고, 2022. 10. 18. 제36차 이사회에서 일반예비비 6.1억원을 자본예산(건설중인자산)으로 전용·승인받았다.

그런데 ○○(주)는 급여 관리 등 ERP 구축이 절실하다는 사유로 불가피하게 일반예비비를 사업비로 전용했음에도 기본사업계획도 수립하지 않은 상태였으며⁷⁾, 연내 용역계약을 발주할 예정으로 사업기간은 1년 정도 소요될 것이라고 하였으므로 감사종료일(2022. 11. 11.)을 기준으로 발주하더라도 사업완료일이 회계연도를 초과하는 계약이 체결될 수밖에 없어 예산 이월이 불가피한 상황⁸⁾이다.

이와 같이 연도말 일반예비비 잔액이 있다는 사유로 6억원이라는 대규모 자본 예산 투자사업을 기본사업계획마저 수립하지 않고 무리하게 예산 전용하면 사업 추진 타당성 및 사업금액 적정성 검토가 이루어지지 않은 채 예산 집행에만 몰두하는 등 예산 낭비가 발생할 위험이 크며, 사업 추진과 동시에 사고이월 할 수밖에 없는 상황 즉, 예산 집행 원칙에 반하는 결과를 초래할 가능성이 있다고 판단된다.

[관계기관 의견] ○○(주)는 감사 결과에 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○(주) 대표이사는 해당 사업의 미집행 예산에 대해 적절한 조치를 하시기 바라며, 향후 사업을 추진하고자 할 때는 예산 편성 단계부터 사업의 필요성 및 적기성을 충분히 검토하고, 사업 추진 시에도 추진 실적을 철저히 점검하여 예산의 이월·불용을 최소화하시기 바랍니다.(통보)

7) 관련 기록으로는 2021.11. 기존 전자문서관리시스템 제공업체인 '더존'으로부터 받은 견적서가 유일함

8) 전산시스템 개발용역은 고도의 기술력을 요구하는 지식기반 사업으로 '협상에 의한 계약'이 우선 적용되는 사업임. '협상에 의한 계약'은 공고기간 40일에 제안서 평가 및 협상 등 일정을 고려할 경우 최소 2개월이 소요되며, '적격심사 낙찰제' 등으로 사업자를 선정하여도 최소 1개월이 소요됨. 또한 예산 전용 당시 해당 사업을 명시이월 사업으로 승인받지 않았음

처분요구서 작성일(2022.12.15.) 기준 사업 추진 경과를 확인한 결과 2022.12.12. 용역 입찰공고를 게시했으며, 제안서 접수 마감일은 2022.12.22.로 연내 계약을 체결하더라도 사고이월이 불가피함

주 의 · 개 선 요 구 및 통 보

4

제 목	업무추진비 관련 지침 및 집행 절차 부적정
관 계 기 관	☆☆(주)
구 분	재무·회계
내 용	

☆☆(주)는 한국공항공사(이하 “공사”라 한다)가 100% 출자한 법인으로 중부권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 2017년 12월 설립되었으며, 「공직자윤리법」 제3조의2(공직유관단체)에 따라 2018년 7월 공직유관단체로 지정되었다.

☆☆(주)는 업무추진비의 사용범위 및 집행 절차 등을 정한 「업무추진비 및 부서업무비 집행지침」과 「법인카드 관리지침」을 제정·운용하며, 업무추진비의 투명한 사용을 통해 예산 낭비 요인 사전 차단 및 비효율적인 집행 방식을 도모하고 있다.

가. 업무추진비 관련 지침 개정에 관한 사항

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제27조(제도개선 권고)에 따라, 공사의 출자회사이자 공직유관단체인 ☆☆(주)는 국민권익위원회의 의결사항인 「공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고⁹⁾」(이하 “제도개선안”이라 한다)를 반영하여 내부 규정의 객관성 및 예산·회계 집행의 투명성을

9) 의안번호 제2013-424호(2013.11.18.) “공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고”

확보하여야 한다.

제도개선안은 공공기관 등의 출자·출연기관은 내부 규정의 자의성이 과다하거나, 투명성·공정성 보장 장치가 미비하여 임원의 전횡 및 부패행위 개입이 발생하지 않도록 모회사의 규정을 우선 준용하여 내부 규정을 정비하며, 업무추진비의 사적 사용 방지 등을 주요 내용으로 하는 회계 관련 규정을 우선하여 정비하도록 요구하고 있다.

☆☆(주)는 2018. 8. 17. 모회사인 공사의 규정을 준용하여 「법인카드 관리지침」 및 「업무추진비 및 부서업무비 집행지침」을 제정했으나, 2020. 2. 19. 「법인카드 관리지침」 제8조의2(업무추진비의 사용)를, 2020. 6. 11. 「업무추진비 및 부서업무비 집행지침」 제7조(집행방법)를 【표1】과 같이 개정하면서 업무추진비 집행 내역을 작성하는 관련 서식¹⁰⁾에서 ‘부서’ 및 ‘성명’을 삭제하였다.

【표1】 업무추진비 관련 지침 개정 현황

구분	당초	변경
법인카드 관리지침	제8조의2(업무추진비의 사용) ① 업무추진비를 사용한 경우에는 다음의 사항을 회계전표(지출결의서) 결재 시 별표 7의 서식을 작성하여 첨부하여야 한다. 1. 집행자명 2. 집행 사유 및 품목 : 구체적인 회의 협의 내용, 석식, 기념품 등 3. 집행 대상 : 집행 대상 회사 또는 기관명, 부서 , 성명 , 참석인원	제8조의2(업무추진비의 사용) ① 업무추진비를 사용한 경우에는 다음의 사항을 회계전표(지출결의서) 결재 시 별표 7의 서식을 작성하여 첨부하여야 한다. 1. 집행자명 2. 집행 사유 및 품목 : 구체적인 회의 협의 내용, 석식, 기념품 등 3. 집행 대상 : 집행 대상 회사 또는 기관명, (삭제), (삭제), 참석인원 등 <개정 2020.2.19>
업무추진비 및 부서업무비 집행지침	제7조(집행방법) ① 집행시에는 경비사용의 투명성 확보 및 낭비요인 제거를 위하여 전액 법인카드로 집행한다. 단, 임원의 대외업무 및 업무상 필요로 지출하는 5만원 이하의 경조사비는 예외로 한다.	제7조(집행방법) ① 업무추진비 및 부서업무비 지출은 경비 사용의 투명성 확보 및 낭비 요인 제거를 위하여 「법인카드 관리지침」에 따라 집행 하여야 한다. <개정 2020.6.11>

10) 「법인카드 관리지침」 “별표 7” 및 「업무추진비 및 부서업무비 집행지침」 “별표 1”

그 결과 구체적 집행대상을 적시하지 않음으로써 업무추진비 집행자와 집행 대상자의 관계, 직무 관련성 등에 관한 판단이 어려워졌고 업무추진비 집행의 투명성이 담보되지 않아 법인카드의 사적 사용 및 업무 목적 외 사용 등 부패행위를 초래할 우려가 있다.

나. 업무추진비 집행 절차에 관한 사항

「업무추진비 및 부서업무비 집행지침」 제6조(집행절차) 및 「법인카드 관리지침」 제8조의2(업무추진비의 사용)에 따르면 업무추진비를 집행한 경우 집행자, 집행일, 집행장소, 집행대상, 집행사유, 영수증 등을 관련 서식에 기재하여 회계전표(지출결의서) 결재 시 첨부하도록 하고 있다.

그런데 2021. 1. 1.~2022. 9. 30. 기간 중 ☆☆(주) 업무추진비 집행 절차를 확인한 결과, 전략기획팀은 【표2】와 같이 총 41건 중 39건에 대해 증빙을 첨부하지 않은 채 지출결의서를 상실했고, 재무회계팀은 증빙 첨부를 요구하지 않은 채 불명확한 지출결의서 작성을 용인했다.

【표2】 지출결의서 상 업무추진비 집행 내역 증빙 현황

구분	집행건수	증빙건수	미증빙건수
2021년	20건	2건	18건
2022년	21건	-	21건
계	41건	2건	39건

이 과정에서 관련부서 담당자 간 서식에 따른 업무추진비 집행 내역을 이메일로 주고받았다고 진술했으나, 전자문서로 첨부하지 않은 증빙은 임의 수정 등 문서변조가 가능하며, 자료의 보관·관리 과정에서 부당 사용 및 도덕적 해이에 대한 차단이 어렵고 예산 집행의 투명성을 저해하므로 적절하지 않다.

[관계기관 의견] ☆☆(주)는 감사 결과에 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ☆☆(주) 대표이사는

- ① 업무추진비 집행 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
 - 관련자 : 기획본부 경영기획실 전략기획팀 5급 ▽▽
 기획본부 경영기획실 재무회계팀 5급 ▼▼
- ② 업무추진비 집행 내역 작성 시 집행대상의 성명을 기재하도록 「법인카드 관리지침」 제8조의2(업무추진비의 사용)의 규정을 개정하시기 바랍니다.(개선)
- ③ 「법인카드 관리지침」 제8조의2(업무추진비의 사용)에 따라 회계전표(지출결의서) 결재 시 반드시 증빙을 첨부하시기 바랍니다.(통보)

통 보

5

제 목 세무관련 업무 철저

관 계 기 관 ○○(주)

구 분 재무·회계

내 용

○○(주)는 한국공항공사가 100% 출자한 법인으로 전국공항 항공보안 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 2019년 11월 설립되었다.

○○(주)는 「소득세법」 및 「지방세법」에 따른 납세의무자로서 국세(소득세)¹¹⁾ 및 지방세(지방소득세, 주민세)¹²⁾ 등 징수 및 신고·납부 관리를 함에 있어 사실과 다르거나 미달하게 납부하는 경우가 발생하지 않도록 오류 없이 성실히 이행해야 할 의무가 있다. 그렇지 않고 사실과 다르게 신고하거나 미달하게 납부하는 경우 관련 법령에 따라 가산세¹³⁾ 등을 부담하게 된다.

11) 【소득세법】 제127조(원천징수의무) ① 국내에서 거주자나 비거주자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 소득을 지급하는 자(제3호의 소득을 지급하는 자의 경우에는 사업자 등 대통령령으로 정하는 자로 한정한다)는 이 절의 규정에 따라 그 거주자나 비거주자에 대한 소득세를 원천징수하여야 한다.

1. 이자소득 2. 배당소득 3. 대통령령으로 정하는 사업소득 4. 근로소득 5. 연금소득 6. 기타소득 7. 퇴직소득 8. 대통령령으로 정하는 봉사료 (중략)

⑦ 제1항부터 제6항까지의 규정에 따라 원천징수를 하여야 할 자를 “원천징수의무자”라 한다.

12) 【지방세법】 제103조의13(특별징수의무) ① 「소득세법」 또는 「조세특례제한법」에 따른 원천징수의무자가 거주자로부터 소득세를 원천징수하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 원천징수하는 소득세(「조세특례제한법」 및 다른 법률에 따라 조세감면 또는 중과세 등의 조세특례가 적용되는 경우에는 이를 적용한 소득세)의 100분의 10에 해당하는 금액을 소득세 원천징수와 동시에 개인지방소득세로 특별징수하여야 한다. 이 경우 같은 법에 따른 원천징수의무자는 개인지방소득세의 특별징수의무자(이하 “특별징수의무자”라 한다)로 한다. (이하 생략)

【지방세법】 제74조(정의) 주민세에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. (중략)

3. “종업원분”이란 지방자치단체에 소재한 사업소 종업원의 급여총액을 과세표준으로 하여 부과하는 주민세를 말한다.

【지방세법】 제75조(납세의무자) (중략) ③ 종업원분의 납세의무자는 종업원에게 급여를 지급하는 사업주로 한다.

13) 【국세기본법】 제47조의5(원천징수납부 등 불성실가산세) ① 국세를 징수하여 납부할 의무를 지는 자가 징수하여야 할 세액을 법정납부기한까지 납부하지 아니하거나 과소납부한 경우에는 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부한 세액의 100분의 50에 상당하는 금액을 한도로 하여 다음 각 호의 금액을 합한 금액을 가산세로 한다.

그런데 2021. 1. 1.~2022. 9. 30. 기간 중 【표】와 같이 급여 및 퇴직급여 관련 원천징수 신고 누락 및 수정 신고 등 세무관리 오류에 따른 가산세 납부액을 잡손실로 처리한 내역이 확인되었다.

【표】가산세 납부액 잡손실 처리 내역

연번	일자	가산세 내역	금액(원)	비고
1	2021.06.30.	국세-소득세	4,150	퇴직자 원천세 신고 누락(《《《)
2		지방세-지방소득세	410	퇴직자 원천세 신고 누락(《《《)
3	2021.09.16.	지방세-주민세-종업원분	25,000	주민세 종업원분 수정 신고(AA)
4		지방세-주민세-종업원분	1,060	주민세 종업원분 수정 신고(MM)
5		지방세-주민세-종업원분	1,640	주민세 종업원분 수정 신고(BB)
6	2022.02.10.	지방세-주민세-종업원분	2,860	주민세 종업원분 수정 신고(》》》)
7	2022.03.10.	국세-소득세	480	퇴직자 원천세 수정 신고(√√)
8		지방세-지방소득세	30	퇴직자 원천세 수정 신고(√√)
9		지방세-주민세-종업원분	40	주민세 종업원분 수정 신고(√√)
10	2022.06.10.	국세-소득세	1,800	연말정산 수정 신고(∞∞)
11		지방세-지방소득세	170	연말정산 수정 신고(∞∞)

잡손실로 처리한 가산세는 주로 인사기록 오류에 기인한 것으로 금액적으로 중요성이 있다고 할 수는 없지만, 세무관리, 인사 등 관련 업무 간 유기적 연결 및 상호 검증이 가능한 업무 체계를 마련하여 이러한 오류가 최소화될 수 있도록 노력할 필요가 있다.

[관계기관 의견 및 검토 결과] ○○(주)는 가산세 발생 사유에 대하여 입·퇴사자, 휴·복직자에 대한 인사기록 오류 및 이에 따른 데이터 수정이 빈번했던 점, 임금 협상 등에 따라 급여를 소급하여 정산하는 등 비정기성 급여 지급이 많았던 점을 언급하며

② 제1항에서 “국세를 징수하여 납부할 의무”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 의무를 말한다.

1. 소득세법 또는 법인세법에 따라 소득세 또는 법인세를 원천징수하여 납부할 의무 (이하 생략)

【지방세기본법】 제56조(특별징수납부 등 불성실가산세) 특별징수의무자가 징수하여야 할 세액을 지방세관계법에 따른 납부 기한까지 납부하지 아니하거나 과소납부한 경우에는 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액의 100분의 10을 한도로 하여 다음 각 호의 금액을 합한 금액을 가산세로 부과한다.

1. 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액의 100분의 3에 상당하는 금액
2. 다음의 계산식에 따라 산출한 금액

납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액 × 납부기한의 다음 날부터 자진납부일 또는 부과결정일까지의 기간 × 금융회사 등이 연체대출금에 대하여 적용하는 이자율 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 이자율

불가피한 상황이었음을 주장하였다.

그러나 사업소에서 본사 인사담당부서로의 직원 임용¹⁴⁾사항 보고 누락 및 지연이 발생하고 있었고, 본사 인사담당부서와 급여담당부서 간에는 자료 공유가 유기적으로 이루어지지 않아 급여담당부서에서 뒤늦게 인사기록을 확인 후 급여에 반영하는 등 업무처리의 어려움이 있음을 인정했으므로 향후 인사기록 작성·관리에 관한 기준과 절차를 마련하여 세물관리 리스크를 예방할 필요가 있다.

조치할 사항 ○○(주) 대표이사는 향후 가산세가 발생하지 않도록 인사기록 변동사항 통보 절차 등을 마련하시기 바랍니다.(통보)

14) 「인사규정」 제4조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

11. “임용”이란 채용·승진·강임·전보·겸임·휴직·직위해제·정직·복직·해임·면직 등 직원의 신분을 변경하는 것을 말한다.

시 정 요 구

6

제 목	법인카드 사용 및 관리 불철저
관 계 기 관	☆☆(주), ★★(주), ○○(주)
구 분	재무·회계
내 용	

☆☆(주), ★★(주), ○○(주)(이하 “회사”라 한다)는 한국공항공사가 100% 출자한 법인으로 법인카드 관리 및 사용에 관한 제반 사항을 정하여 윤리적이고 투명한 사용을 도모하고자 「법인카드 관리지침」(이하 “지침”이라 한다)을 제정·운용하고 있다.

지침 제8조(윤리적 사용과 투명성 확보) 제2항에 따르면 비정상시간대(심야 시간대)에는 법인카드를 사용할 수 없다. 다만, 업무추진을 위하여 사용이 불가피하고, 객관적 증명(출장, 내부결재 등)이 가능한 경우에는 예외적으로 허용하고 있다.

특히, 같은 조 제3항(★★(주)는 제4항)에 따라 24:00~07:00 시간대에는 카드 제한시간 등록에 따라 법인카드 사용을 제한하며, 23:00~24:00 시간대에는 법인카드로 업무추진비, 부서업무비, 회의비를 집행한 경우 별표 8(★★(주)는 별지 제6호) ‘심야시간 법인카드 사용 사유서’(이하 “사유서”라 한다) 서식에 따라 집행내역을 구체적으로 소명하도록 하고 있다.

그런데 3개 회사 모두 법인카드 사용제한시간을 등록하지 않았고 2021. 1. 1.~2022. 9. 30. 기간 중 [별표 1] 과 같이 사용제한시간(24:00~07:00) 중 법인카드를 사용하였다.

또한 3개 회사 모두 2021. 1. 1.~2022. 9. 30. 기간 중 [별표 2] 와 같이 심야 시간대(23:00~24:00) 법인카드를 사용하였다. 다만, ☆☆(주)는 계정과목에 상관없이 사유서를 받고 있었고, ★★(주)는 업무추진비, 부서업무비, 회의비 집행 내역 중에서도 선별적으로 사유서를 받고 있었고, ○○(주)는 사유서를 받지 않았다.

[관계기관 의견 및 검토 결과] ☆☆(주)는 ‘가’, ‘나’와 관련하여 감사 결과에 의견을 제시하지 않았다.

★★(주)는 ‘가’와 관련하여 감사종료일(2022. 11. 11.) 현재 카드사에 신청하여 법인 클린카드 사용제한시간을 설정하였다. ‘나’와 관련하여, 업무추진비, 부서업무비, 회의비 등 반드시 사유서로 소명해야 하는 ‘연번 1, 2, 3, 7, 8, 10’ 중 ‘연번 2, 3, 7’은 사유서가 없었으며, ‘연번 4, 5’는 대중교통이 없어 택시를 타고 숙소(삼성역 인근)에 도착하여 발생했다고 진술했으나, 서울 시내에 23:00 전후로 대중교통이 없다는 주장은 받아들이기 어렵고, ‘연번 9’는 18:00 교육 종료 후 급히 결제하게 되었다고 했으나, 교육장소(AA공항역 인근)와 숙소(송정역 인근) 간 물리적 거리를 고려했을 때 예외적인 사유로 받아들이기 어렵다.

○○(주)는 ‘가’와 관련하여 ‘연번 1, 2’는 대표이사의 법인카드 집행 건으로 대표이사가 2020. 6. 12. 사용제한시간 해지를 지시했다고 하나, 대표이사의 법인카드라 하여 예외 대상이 될 수 없으므로 사용제한시간을 설정하는 것이 타당하다. ‘나’와 관련하여 감사 결과에 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

☆☆㈜ 대표이사는 「법인카드 관리지침」 제8조(윤리적 사용과 투명성 확보) 제3항에 따라 법인카드 사용제한시간을 설정하시고, 제13조(관리실태점검 등)에 따른 관리실태 점검 및 법인카드 관련 교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

★★㈜ 대표이사는 「법인카드 관리지침」 제13조(관리실태점검 등)에 따른 관리실태 점검 및 법인카드 관련 교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

○○㈜ 대표이사는 「법인카드 관리지침」 제8조(윤리적 사용과 투명성 확보) 제3항에 따라 법인카드 사용제한시간을 설정하시고, 제13조(관리실태점검 등)에 따른 관리실태 점검 및 법인카드 관련 교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

[별표 1]

회사별 사용제한시간(24:00~07:00) 법인카드 사용내역

【표1】 ☆☆(주) 사용제한시간(24:00~07:00) 법인카드 사용내역

연번	일시	요일	사용내역	금액(원)	계정과목
1	2021.12.31. 05:49	금요일	인터넷상거래	200,000	교육훈련비
2	2022.06.07. 06:56	화요일	김밥천국(공항점)	42,000	행사비
3	2022.06.09. 06:51	목요일	김밥천국(공항점)	40,000	행사비
4	2022.10.27. 06:03	목요일	(주)던킨도너츠 AA공항국내선	14,220	부서업무비
5	2022.10.27. 06:15	목요일	풀무원푸드앤컬처 AA공항국내	18,000	부서업무비
6	2022.10.27. 06:34	목요일	(주)던킨도너츠 AA공항국내선	6,900	부서업무비

【표2】 ★★(주) 사용제한시간(24:00~07:00) 법인카드 사용내역

연번	일시	요일	사용내역	금액(원)	계정과목
1	2021.02.27. 00:04	토요일	신촌참치	200,000	회의비
2	2021.07.08. 00:04	목요일	토요코인 GG동성로	120,000	여비교통비
3	2021.10.14. 00:10	목요일	코헨	240,000	여비교통비
4	2021.12.07. 02:32	화요일	Agoda_NICE	60,000	여비교통비
5	2021.12.30. 04:49	목요일	ZOOM.US 888-799-9666	197,587	지급수수료
6	2022.04.27. 06:56	수요일	에어부산 주식회사	39,640	여비교통비
7	2022.06.11. 06:58	토요일	MM공항주유소	91,000	차량유지비
8	2022.06.22. 06:52	수요일	MM공항주유소	102,096	차량유지비
9	2022.07.06. 06:19	수요일	MM공항주유소	119,560	차량유지비
10	2022.09.15. 06:27	목요일	MM공항주유소	110,700	차량유지비

【표3】 ○○(주) 사용제한시간(24:00~07:00) 법인카드 사용내역

연번	일시	요일	사용내역	금액(원)	계정과목
1	2022.04.19. 00:02	화요일	NICE	35,000	부서업무비
2	2022.04.19. 00:24	화요일	두산 더랜드 파크 관리단	10,000	부서업무비

[별표 2]

회사별 심야시간(23:00~24:00) 법인카드 사용내역

【표1】 ☆☆(주) 심야시간(23:00~24:00) 법인카드 사용내역

연번	일시	요일	사용내역	금액(원)	계정과목
1	2021.05.13. 23:39	목요일	페리카나치킨	29,000	부서업무비
2	2021.11.03. 23:02	수요일	종로빈대떡	111,000	업무추진비
3	2022.01.15. 23:42	토요일	노랑통닭 강서공 항점	44,000	부서업무비
4	2022.04.21. 23:10	목요일	주문진 바다식탁	185,000	부서업무비
5	2022.05.20. 23:46	금요일	교촌치킨 방화2호점	40,000	회의비
6	2022.06.16. 23:09	목요일	모빌 ARS	40,000	행사비

【표2】 ★★(주) 심야시간(23:00~24:00) 법인카드 사용내역

연번	일시	요일	사용내역	금액(원)	계정과목
1	2021.02.03. 23:42	수요일	닭집입니다	48,000	부서업무비
2	2021.02.17. 23:04	수요일	(주)정산푸드시스템(홀릭)	116,100	부서업무비
3	2021.03.12. 23:16	금요일	유명한곰장어집	76,000	업무추진비
4	2021.05.16. 23:23	일요일	티머니 개인택시	21,600	여비교통비
5	2021.05.16. 23:30	일요일	파르나스 호텔주식회사	132,240	여비교통비
6	2021.06.09. 23:22	수요일	에어부산 주식회사	52,500	여비교통비
7	2021.06.24. 23:23	목요일	닭집입니다	36,000	부서업무비
8	2021.08.12. 23:34	목요일	닭집입니다	24,000	부서업무비
9	2022.05.16. 23:34	월요일	로얄스퀘어호텔 서울	70,000	여비교통비
10	2022.06.17. 23:39	금요일	투다리	40,000	회의비

【표3】 ○○(주) 심야시간(23:00~24:00) 법인카드 사용내역

연번	일시	요일	사용내역	금액(원)	계정과목
1	2021.08.26. 23:45	목요일	(주)파워산업개발 르네상스	50,000	여비교통비
2	2022.03.17. 23:08	목요일	(주)원일자산개발	75,000	여비교통비
3	2022.05.12. 23:26	목요일	호텔 더반	120,000	여비교통비

주 의 요 구 · 통 보

7

제 목	휴양소 위탁운영 용역계약 체결 부적정
관 계 기 관	★★(주)
구 분	계약
내 용	

★★(주)는 한국공항공사가 100% 출자한 법인으로 영남·호남권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 2019년 11월 설립 되었으며, 「복리후생규정」 제12조(휴양소 지원)에 따라 직원의 여가선용을 위해 휴양소를 취득·임차하거나 위탁하여 운영할 수 있도록 하고 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제7조 (계약의 방법) 제1항에 따르면 계약을 체결하고자 할 때는 일반경쟁에 부치게 되어 있고, 같은 법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호가목은 추정가격이 2천만원 이하인 용역계약 또는 2천만원 초과 1억원 이하인 경우 여성기업, 장애인기업, 사회적기업과 계약 시 예외적으로 수의계약을 할 수 있도록 한정하고 있다.

또한 같은 법 시행령 제30조(견적에 의한 가격결정 등)에 따르면 수의계약 에서도 2천만원을 초과하고 1억 이하인 용역에 대해서는 전자조달시스템을 이용하여 2인 이상의 견적서를 제출받아 수의계약을 체결하도록 하고 있으나, 여성기업, 장애인기업, 사회적기업과는 추정가격이 5천만원 이하인 경우 1인 견적으로 수의

계약을 할 수 있도록 하고 있다.

따라서 ★★(주)는 계약금액이 2천만원 초과 1억원 이하인 경우 장애인기업과 수의계약을 할 수 있는데, 추정가격이 5천만원 이하인 경우에는 1인 견적 수의계약이 가능하고, 5천만원 초과 1억원 이하인 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 2인 이상의 견적서를 제출받아 수의계약을 할 수 있다.

그런데 ★★(주)는 【표】와 같이 2021년도 하계 및 연중 휴양소 위탁운영 용역 계약을 체결하면서 계약금액이 99,000천원으로 전자조달시스템을 이용하여 2인 이상의 견적을 제출받았어야 함에도 불구하고 임의의 3개 업체로부터 견적서를 받아 최종적으로 장애인기업인 (주) J J와 수의계약을 체결하였다.

【표】 2021년도 하계 및 연중 휴양소 위탁운영 계약 현황

계약업체	계약방법	지역	이용기간	계약금액 (VAT 포함)
(주) J J	수의계약	4개 지역 (부산, 제주, NN, 부산)	(하계) 2021.07.16.~2021.08.22. (연중) 2021.08.29.~2021.12.07.	99,000천 원

당시 코로나19 확산 등에 의한 국가의 경제위기 극복을 위하여 「국가계약법 시행령」의 한시적 특례¹⁵⁾로 여성기업, 장애인기업, 사회적기업의 경우 소액 수의계약 한도가 5천만원에서 1억원까지 상향되었으나, 같은 법 시행령 제30조(견적에 의한 가격결정 등)의 1인 견적 수의계약 한도는 상향되지 않아 사실상 경쟁입찰에 해당하는 견적 입찰의 한도만 상향된 것임을 담당자가 인지하기 어려웠던 점을 감안하여 처분의 수위를 정하였다.

15) 위 소액 수의계약 한도 2배 상향 특례는 현재 상시화되어 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제5호 및 제30조 제1항 제1호에 반영됨(2021.7.6. 개정, 2022.1.1. 시행)

[관계기관 의견] ★★(주)는 감사 결과에 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는

① 2021년도 하계 및 연중 휴양소 위탁운영 용역계약 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 운영본부 운영부 공항운영과 4급 ∈∈

② 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

기 관 경 고

8

제 목 동일업체로부터의 지속적 분할 구매 부적정

관 계 기 관 ★★(주)

구 분 계약

내 용

★★(주)는 한국공항공사(이하 “공사”라 한다)가 100% 출자한 법인으로 영남·호남권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 2019년 11월 설립되었으며, 「공직자윤리법」 제3조의2(공직유관단체)에 따라 2020년 7월 공직유관단체로 지정되었다.

공사가 예산 전액을 출자하여 설립된 ★★(주)는 공직유관단체로서 국민권익위원회의 의결사항인 「공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고¹⁶⁾」에 따라 계약 등 중요 규정은 모회사의 규정을 우선 준용하되, 기관 사정에 맞지 않는 규정은 개정하는 등 내부 규정을 정비하도록 하고 있으며, 계약 관련 주요 내용으로는 수의계약 허용범위 엄격화, 계약심의위원회 구성·운영 등에 관한 사항을 예시로 들고 있다.

또한 ★★(주)의 「정관」 제48조(공익 목적 등 사항)는 회사는 공항운영증명, 테러 방지·항공보안, 항공안전, 고객서비스 증대, 공항운영 효율화 등 공익 목적 사항에 대한 법령, 정부 지침, 정부 지시사항을 준수하도록 하고 있다.

16) 의안번호 제2013-424호(2013.11.18.) “공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고”

따라서 설립 초기 자체 규정이 없는 상황¹⁷⁾에서 업무수행을 위해 필요한 물품, 용역 등 구매 관련 일련의 계약 절차에 대해서는 모회사 규정 및 모회사에서 적용·준용하고 있는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다)을 준용¹⁸⁾하여 계약 절차를 이행하여야 한다.

모회사인 공사 「계약업무처리지침」에서는 「국가계약법 시행령」 제68조(공사의 분할계약금지)에 따라 동일 구조물 공사 및 단일 공사로서 설계서 등에 의하여 전체 사업내용이 확정된 공사는 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 같은 법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 가목에 따른 수의 계약을 할 수 없으며, 이는 용역 및 물품 구매에도 적용된다고 명시하고 있다.

그런데 ★★(주)는 [별표 1]과 같이 사업내용이 유사하여 통합 발주 및 경쟁입찰이 가능한 물품 구매(전산장비, 마스크 등) 건에 대하여 시기적, 양적으로 분할하여 동일 업체로부터 지속적으로 구매하였다.

[별표 1] ‘연번 1~3’은 2020년 7월부터 같은 해 8월까지 2개월 동안 전산장비를 3차례 분할 구매하여 총금액이 3천만원을 초과하였고, ‘연번 5~10’은 2020년 10월부터 같은 해 12월까지 3개월 동안 전산장비를 6차례 분할 구매하여 총금액이 2천만원을 초과하는 등 경쟁입찰 대상임에도 시기적, 양적으로 분할하여 특정업체로부터 지속 구매함으로써 다수 업체에 공정한 참여 경쟁 기회를 제공하지 못하고 통합 발주 및 낙찰 하한을 적용에 따라 계약금액을 낮출 기회를 상실하여 예산을 낭비하는 결과를 초래하였다.

17) ★★(주) 「계약업무처리지침」은 2022.1.25. 제정되었으며, 수의계약 범위 등에 대해서는 「국가계약법」을 적용하고 있음

18) 모회사는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」을 적용하여 계약업무를 처리하고 있으며, 규칙 제2조 제5항에 따라 이 규칙에서 정하고 있지 않은 사항에 대해서는 「국가계약법」을 준용하도록 하고 있음

[관계기관 의견 및 판단] ★★(주)는 ‘연번 1~22’와 관련하여 회사 설립 초기 사업 소별 소요가 지속적으로 발생하였으나 부족한 본사 행정인력, 계약업무 담당자의 관련 법령 미숙지, 입찰 시 소요 기간 및 업무 공백 등을 고려하여 상부의 지시로 부득이하게 수의계약을 진행하였고, 현재는 조달청 나라장터 종합쇼핑몰을 통해 구매를 진행하고 있다고 주장하였다.

그런데 구매기간이 2020년 7월부터 2021년 10월까지로 설립 초기라고 보기에는 상당히 오랜기간 동안 지속되어 온점, 공직유관단체로 지정(2020년 7월)된 이후¹⁹⁾에는 업무의 공정성과 투명성 제고를 위해 좀 더 노력해야 함에도 구매 업무절차 이행에 변화가 없었던 점, 같은 달에도 유사 목적의 구매가 수차례 분할되어 이루어졌다는 점 등을 고려할 때 위 주장은 받아들이기 어렵다. 다만, 이러한 구매 행위가 담당자 개인의 업무처리 부적정사항이라기 보다는 기관에서 일련의 절차를 준수해야 하는 계약업무를 관행적으로 편의에 따라 처리하고 있었다고 판단되어 기관에 주의를 촉구하고자 한다.

‘연번 23~28’과 관련하여 감사 결과에 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는 물품 계약에 있어 연간 또는 일정 기간의 구매계획을 수립하여 유사하거나 중복되는 사업은 통합 발주하시기 바라며, 1인 견적 수의계약 체결을 위하여 사업량을 의도적으로 분할하는 일이 없도록 하고, 「계약업무처리지침」에 따라 계약업무를 수행하여 위와 같은 사례가 재발하지 않도록 철저히 하시기 바랍니다.(기관경고)

19) 공직유관단체로 지정 이전에도 동일한 방법으로 PC 등 전산장비를 구매하였음

[별표 1]

전산장비 및 마스크 구매 현황(공직유관단체 지정 이후)

연번	업체명	문서번호	일자	건명	금액(원) (VAT 포함)
1	(주)ㄹㄹ	공항운영과-29	2020.07.24.	PC 구매(MM·LL·HH·NN)	14,872,000
2	(주)ㄹㄹ	공항운영과-171	2020.08.13.	PC 구매(MM)	2,788,500
3	(주)ㄹㄹ	공항운영과-226	2020.08.24.	PC 구매(본사·제주)	16,354,800
4	(주)ㄹㄹ	공항운영과-298	2020.09.07.	프린터 및 복합기 구매(전국)	1,661,000
5	(주)ㄹㄹ	공항운영과-543	2020.10.27.	PC 구매(호남권)	9,994,600
6	(주)ㄹㄹ	공항운영과-742	2020.12.01.	PC 구매(GG)	2,725,800
7	(주)ㄹㄹ	공항운영과-740	2020.12.01.	노트북 구매(GG)	990,000
8	(주)ㄹㄹ	공항운영과-787	2020.12.09.	PC 구매(LL)	4,130,000
9	(주)ㄹㄹ	공항운영과-911	2020.12.31.	복합기 구매(LL)	957,000
10	(주)ㄹㄹ	공항운영과-916	2020.12.31.	PC 구매(MM)	5,112,800
11	(주)ㄹㄹ	공항운영과-20	2021.01.05.	PC 구매(본사)	962,500
12	(주)ㄹㄹ	공항운영과-63	2021.01.14.	PC 구매(MM)	962,500
13	(주)ㄹㄹ	공항운영과-110	2021.01.25.	복합기 구매(XX)	313,000
14	(주)ㄹㄹ	공항운영과-275	2021.03.05.	PC 구매(영남권)	12,390,000
15	(주)ㄹㄹ	공항운영과-352	2021.03.22.	PC 구매(제주)	826,000
16	(주)ㄹㄹ	공항운영과-408	2021.03.31.	노트북 구매(MM)	4,170,000
17	(주)ㄹㄹ	공항운영과-850	2021.06.07.	PC 구매(KK)	1,676,000
18	(주)ㄹㄹ	공항운영과-1169	2021.07.22.	PC 구매(HH)	858,000
19	(주)ㄹㄹ	공항운영과-1205	2021.07.27.	PC 구매(KK)	678,000
20	(주)ㄹㄹ	공항운영과-1410	2021.08.25.	PC 구매	10,749,200
21	(주)ㄹㄹ	공항운영과-1428	2021.08.27.	PC 구매	767,800
22	(주)ㄹㄹ	공항운영과-1828	2021.10.29.	PC 구매(GG)	792,000
23	ㄹㄹ	공항운영과-1496	2021.09.07.	마스크 구매	9,360,560
24	ㄹㄹ	공항운영과-1738	2021.10.18.	마스크 구매	9,360,560
25	ㄹㄹ	공항운영과-2183	2021.12.16.	마스크 구매	9,360,560
26	ㄹㄹ	공항운영과-295	2021.02.15.	마스크 구매	12,758,240
27	ㄹㄹ	공항운영과-708	2022.04.22.	마스크 구매	12,758,240
28	ㄹㄹ	공항운영과-1193	2022.07.05.	마스크 구매	12,758,240

※ ★★(주) 제출자료를 기반으로 분류·재구성

문 책 · 경 고 요 구 및 통 보

9

제 목 공사 수의계약 부적정

관 계 기 관 ★★(주)

구 분 계약

내 용

★★(주)는 공사, 용역 및 물품구매계약 기준 및 절차, 업무처리 등에 필요한 사항을 정하기 위해 「계약업무처리지침」(이하 “지침”이라 한다)을 제정·운용하고 있으며, 지침 제2조(적용범위)에서는 이 지침에서 규정되지 않은 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 등을 따르도록 정하고 있다.

지침 제17조(수의계약)에서는 「국가계약법 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 가목에 따라 수의계약을 체결하고자 할 때 추정가격이 2천만원을 초과하면 국가종합전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록 하고 있다.

그런데 ★★(주) 계약담당자 ‘○○’은 2022년 6월 본사 임원실 이전 및 회의실 신설을 위한 시설공사계약을 【표1】과 같이 체결하면서 사업의 추정가격²⁰⁾이 2천만원을 초과했음에도 국가종합전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출받지 않고 임의의 3개 업체로부터 견적서를 제출받아 수의계약대상자를 선정하였으며, 내

20) “추정가격”이라 함은 물품·공사·용역등의 조달계약을 체결함에 있어서 「국가계약법」 제4조(국제입찰에 따른 정부 조달계약의 범위)의 규정에 의한 국제입찰 대상여부를 판단하는 기준 등으로 삼기 위하여 예정가격이 결정되기 전에 같은 법 제7조(계약의 방법)의 규정에 의하여 산정된 가격을 말한다.(「국가계약법 시행령」 제2조(정의))

부 방침에는 추정가격을 18,900,000원(VAT 제외)²¹⁾으로 명시한 수의계약사유서를 첨부하였으나, 추정가격 산출근거를 제시하지 못하고 임의로 추정가격을 기재하였다.

【표1】 공사계약 체결 현황

계약체결일자	공사기간	계약업체	계약금액(VAT 제외)
2022.06.13.	2022.06.13.~2022.06.19.(7일)	ㄱ ㄱ	27,100천원

또한 견적을 제출받을 때에도 공사를 시행할 수 있는 면허 등 자격을 보유하고 있고, 사업수행이 가능한 업체로부터 견적서를 제출받아야 함에도 아래 【표2】와 같이 3곳의 업체로부터 견적을 제출받으면서, ‘연번 2’ 업체는 도면 미제출의 사유로, ‘연번 3’ 업체는 소방공사를 수행할 수 없다는 각각의 사유를 들어 계약대상자에서 제외하고 가장 높은 가격을 제안한 연번 1번 업체를 수의계약 대상자로 결정하였다.

【표2】 견적서를 제출받은 현황

연번	업체명	견적가(VAT 제외)	비고
1	ㄱ ㄱ	27,100천원	선정
2	ㄴ ㄴ	15,499천원	서류(공사 도면) 미제출로 적격자에서 제외
3	ㅇ ㅇ	19,000천원	소방시설 공사 불가로 적격자에서 제외

계약담당자 ‘ㄴ’은 지침상 허용하는 수의계약 범위를 벗어나 특정업체와 수의계약을 체결하였으며, 내부 방침에는 추정가격을 1인 견적²²⁾ 수의계약이 가능한 금액으로 오기하여 수의계약이 가능한 것처럼 착각을 일으켰고, 임의로 3곳을 선정하여 견적 비교 시에도 문서상으로는 선정 제외 사유를 명시해서 비교·검토를 한 것처럼 보여지나 실질적으로는 공사를 수행할 수 없는 업체와 공사수행이 가능한 업체 간의 견적 비교를 통해 공사수행이 유일하게 가능했던 ‘연번 1’업체를

21) 계약담당자는 18,900,000원이라고 추정가격을 명시한 사유를 제시하지 못함

22) 「국가계약법 시행령」 제30조(견적에 의한 가격결정 등) 제1항에 따라 1인으로부터 받은 견적에 의하여 수의계약을 체결할 수 있는 경우를 ‘1인 견적 수의계약’으로 칭하고, 본 건과 같이 전자조달시스템을 이용하지 않고 임의로 2개 업체 이상을 선정하여 견적을 받는 경우도 포함됨

선정하는 것이 불가피하게끔 보고하여 계약질서를 어지럽히는 결과를 초래하였다.

[관계기관 의견 및 판단] 수의계약 사유에 대해서는 「국가계약법 시행령」 제26조 (수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 가목 1)에 따라 ‘전문공사로서 추정 가격 2억원 이하인 공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억 6천만원 이하인 공사에 관한 계약’은 수의계약을 할 수 있다고 되어 있어 해당 공사는 추정가격이 2억원이 되지 않아 수의계약을 체결했다는 의견을 제시했으며,

추정가격 18,900,000원(VAT 제외)을 수의계약사유서에 기재한 사유에 대해서는 시설공사를 계획하면서 업체로부터 여러 차례 수정된 견적서를 수신하였는데 최초 견적서의 금액이 18,900,000원(VAT 제외)이어서 이를 추정가격으로 수의계약사유서에 기재하였고 그 이후 공사내용이 변경되면서 금액조정이 있었으나, 수정된 수의 계약 사유서가 아닌 최초의 추정가격이 기재된 수의계약 사유서를 첨부한 것으로 추정된다고 의견을 제시했다.

견적서는 공사를 시행할 수 있는 면허 등 자격을 보유하고 있고 사업수행이 가능한 업체로부터 제출받아야 하는데 그러지 못한 사유에 대해서는 새로 부임한 임원진을 위한 집무실의 부재 및 사무실 임대차계약 등으로 인해 공사 일정이 촉박하였고, 대표이사가 제안서 등을 확인 후 업체를 이미 결정한 상태라 사업 수행이 가능한 동일조건인 업체를 더 알아볼 여지 없이 계약을 체결하게 되었다는 의견을 제시하였다.

그러나 내부 방침에 첨부된 수의계약사유서에는 「국가계약법 시행령」 제26조 (수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 가목 뿐만 아니라 같은 법 시행령 제30조(견적에 의한 가격결정 등)도 함께 근거로 들었으므로, 2천만원 이상(여성·장애인·사회적기업은 5천만원)의 수의계약에 대해서는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출받아야 함을 인지하고 있었다고 보여지며, 지침 제17조(수의계약)의 규정과 다르게 업무를 처리한 것이므로 이 같은 주장은 받아들이기 어렵다.

또한 계약 체결 전에 소방공사가 추가되어 추정가격이 변경되었을 경우에는 최종 변경금액을 기준으로 수의계약 가능 여부를 판단하여야 하나 소방공사를 포함했다라면 2천만원을 초과하여 1인 견적의 수의계약이 불가능했던 것을 소방공사를 포함하지 않은 최초 견적서로 2천만원 이하의 추정가격을 산정하고 이를 기준으로 1인 견적 수의계약 가능 여부를 판단한 것은 단순한 업무 실수로 인정할 수 없다.

더욱이 긴급의 사유로 시설공사를 수행할 수 있는 업체에게 추가로 견적서를 받지 못하고 수의계약을 체결했다고 하였는데 이는 지침 제21조(긴급에 따른 수의계약 및 단축공고)에 따른 긴급 수의계약 조건에 해당한다고 볼 수 없으므로 위 주장은 받아들이기 어렵다.

[징계양정 사유] 시설공사계약 업무를 부적정하게 처리한 계약 담당자 ‘○○’의 행위는 「취업규칙」 제4조(성실의무)에 위배된 것으로 같은 규칙 제39조(징계)의 문책사유에 해당한다.

또한 시설공사계약의 상위 결재자이자 계약업무 총괄책임자인 ‘△△’에게도 관리감독 소홀의 책임이 있어 ‘경고’ 처분을 하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는

① 본사 임원실 이전 및 회의실 신설을 위한 시설공사계약을 부적정하게 처리한 ‘○○’을 「취업규칙」 제39조에 따라 징계처분(경징계 이상)하고(문책)

② 본사 임원실 이전 및 회의실 신설을 위한 시설공사계약의 상위 결재자이자 계약업무 총괄책임자인 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 운영본부 운영부 1급 △△

③ 또한 소속 직원에 대한 계약 관련 직무교육 강화 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

문 책 · 경 고 · 시 정 요 구 및 통 보

10

제 목 급여 등 전산시스템 개발용역 추진 부적정

관 계 기 관 ★★(주)

구 분 계약

내 용

★★(주)는 한국공항공사(이하 “공사”라 한다)가 100% 출자한 영남·호남권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 2019년 11월 설립되었으며, 「공직자윤리법」 제3조의2(공직유관단체)에 따라 2020년 7월 공직유관단체로 지정되었다.

공사가 예산 전액을 출자하여 설립된 ★★(주)는 공직유관단체로서 국민권익위원회의 의결사항인 「공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고²³⁾」(이하 “제도개선안”이라 한다)에 따라 계약 등 중요 규정은 모회사의 규정을 우선 준용하되, 기관 사정에 맞지 않는 규정은 개정하는 등 내부 규정을 정비하도록 하고 있으며, 계약 관련 주요 내용으로는 수의계약 허용범위 엄격화, 계약심의위원회 구성·운영 등에 관한 사항을 예시로 들고 있다.

또한 ★★(주)의 「정관」 제48조(공익 목적 등 사항)에 따르면 회사는 공항운영 증명, 테러 방지·항공보안, 항공안전, 고객서비스 증대, 공항운영 효율화 등 공익 목적사항에 대한 법령, 정부 지침, 정부 지시사항을 준수하도록 하고 있다.

23) 의안번호 제2013-424호(2013.11.18.) “공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고”

따라서 설립 초기 자체 규정이 없는 상황²⁴⁾에서는 업무수행을 위해 필요한 물품, 용역 등 구매 관련 일련의 계약 절차에 대해서는 모회사 규정 및 모회사에서 적용·준용하고 있는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다)을 준용²⁵⁾하여 계약 절차를 이행하여야 한다.

★★(주)는 2020년 9월 회사의 전산시스템 운영계획²⁶⁾에 따라 급여, 근태 관리 및 제증명 발급 관련 전산시스템 개발용역 사업(이하 “전산시스템 개발용역”이라 한다)을 【표】와 같이 추진하였다.

【표】 사업 추진 현황

구분	① 최초계약		② 추가계약	③ 변경계약(최종)
과업범위	급여, 근태 관리	제증명 발급	급여 시스템 기능 추가 + 관련 교육	① + ② 계약 통합
계약체결일	2020.08.25.	2020.08.25.	2021.02.01.	2021.02.14.
계약금액 (VAT 제외)	17,000천원	17,000천원	19,000천원	31,000천원
지급금액 (VAT 제외)	8,500천원	8,500천원	14,000천원	-
과업기간	5개월 (2020.08.~2020.12.)	4개월 (2020.09.~2020.12.)	2개월 (2021.02.~2021.03.)	11개월 (2021.04.~2022.02.)
과업완료여부	X	○	X	좌동(제증명만 완료)
내부방침문서	인사노무과-262(2020.09.17.)		인사노무과-138 (2021.02.09.)	없음

가. 분할계약에 관한 사항

모회사인 공사 「계약업무처리지침」에서는 「국가계약법 시행령」 제68조(공사의 분할계약금지)에 따라 동일 구조물 공사 및 단일 공사로서 설계서 등에 의하여 전체 사업내용이 확정된 공사는 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 같은 법

24) 「계약업무처리지침」은 2022.1.25. 제정되었으며, 수의계약 범위 등에 대해서는 「국가계약법」을 적용하고 있음

25) 모회사는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」을 적용하여 계약업무를 처리하고 있으며, 같은 규칙 제2조(다른 법령과의 관계 등) 제5항에 따라 이 규칙에서 정하고 있지 않은 사항에 대해서는 「국가계약법」을 준용하도록 하고 있음

26) 전산시스템 운영계획에 대한 별도 방침문서는 없음

시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 가목에 따른 수의 계약을 할 수 없으며, 이는 용역 및 물품 구매에도 적용된다고 명시하고 있다.

그런데 ★★(주)는 【표】와 같이 전산시스템 개발용역이라는 단일 사업에 대해 시스템 종류별로 계약을 분할²⁷⁾하여 동일한 업체와 수의계약을 체결하였다.

나. 수의계약의 적정성에 관한 사항

「국가계약법」 제7조(계약의 방법) 제1항에 따르면 계약을 체결하고자 할 때는 일반경쟁에 부치도록 하고 있고, 같은 법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 가목에 따라 예외적으로 수의계약에 의할 수 있는 경우로는 추정가격 2천만원 이하 물품·용역계약 또는 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 소기업 또는 소상공인과 체결하는 물품·용역계약 또는 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 여성기업, 장애인기업, 사회적기업과 체결하는 물품·용역계약 등으로 한정하고 있으며, 같은 법 시행령 제30조(견적에 의한 가격결정 등)에 따라 수의 계약이라 할지라도 2천만원을 초과(여성기업, 장애인기업, 사회적기업일 경우는 5천만원)하고 1억원 이하인 물품·용역계약에 대해서는 전자조달시스템을 이용하여 2인 이상의 견적서를 제출받아 수의계약을 체결하도록 하고 있다.

그런데 ★★(주)는 추정가격 2천만원을 초과²⁸⁾하는 전산시스템 개발용역에 대한 계약을 전자조달시스템을 이용하여 2인 이상의 견적을 받지 않고 몇 개의 업체를 임의로 선정하여 수기로 견적서를 받아 최저가를 제안한 업체와 수의계약을 체결하였다.

다. 사업의 타당성 검토에 관한 사항

27) ★★(주) 인사노무과-262(2020.9.17.)에 따르면 전체 시스템에 대한 견적은 통합하여 받았음에도 계약은 시스템 종류별로 분할하여 체결함

28) ‘가’항에 적시된 바와 같이 단일 사업에 대해 계약서만 시스템 종류별로 별도 작성하였기에 총금액 기준으로 2천만원을 초과한다고 볼 수 있음

★★(주)는 제도개선안 따라 예산·회계 집행의 투명성을 확보하여야 하며, 「회계규정」 제32조(지출원인행위)에 따라 지출원인행위는 예산 범위 내에서 하여야 하고 지출원인행위에 의하지 아니하고는 지출할 수 없도록 하고 있다.

그런데 ★★(주)는 위 【표】 34백만원의 ① 최초계약을 진행하면서 회사의 전산시스템 운영계획에 따라 시스템 개발을 추진한다고 하였으나 전산시스템 운영계획을 수립하지 않았고, 과업범위를 추가한 19백만원의 ② 추가계약을 시행하면서 회사의 급여시스템 운영계획에 따라 관련 시스템 기능 추가 개발을 진행한다고 하였으나 급여시스템 운영계획 또한 수립하지 않는 등 해당 예산에 대한 원인행위의 타당성 및 지출원인행위의 근거를 확인할 수 없었고, 최초계약 기간이 이미 완료된 상황에서²⁹⁾ 최초계약과 추가계약을 통합하는 ③변경계약을 진행하면서 변경계약에 대한 사유, 금액 및 기간에 대한 적정성 검토 등을 포함한 내부 방침도 없이 변경계약을 체결하였다.

라. 계약금액의 적정성 및 지급의 적정성에 관한 사항

설계변경으로 인한 계약금액의 조정은 「국가계약법 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에서 정한 기준에 따라 조정³⁰⁾하여야 하며, 정부「계약예규」에 따르면 계약서의 산출내역서³¹⁾는 계약금액의 조정과 기성부분에 대한 대가지급 시에 적용하는 기준으로서 계약문서의 효력을 가진다고 규정하고 있다.

그런데 ★★(주)는 2020년 9월 전산시스템 개발용역 계약을 체결하면서 계약금액

29) 변경계약은 해당 계약이 완료되기 전에 시행하여야 함

30) 「국가계약법 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)는 공사계약에 관한 사항이나 제9항에 제조 및 용역 등의 계약에서 계약금액을 조정하는 경우에도 준용할 수 있도록 되어 있음

31) “산출내역서”란 계약예규 「공사계약일반조건」 제2조(정의) 제9호에 따라 입찰금액 또는 계약금액을 구성하는 물량, 규격, 단위, 단가 등을 기재한 내역서를 말함

의 조정과 기성부분에 대한 대가지급 시에 적용하는 기준인 산출내역서를 작성하지 않았고, 계약금액 조정 시 적용할 기준이 없는 상황에서 과업범위를 추가하는 ② 추가계약³²⁾을 시행하면서 추가 계약금액에 대한 적정성 검토 없이 임의로 계약금액을 증액하였다.

또한 ★★(주)는 ① 최초계약 체결 직후 최초계약금액의 50%에 해당하는 1,700만원(VAT 제외)을 선금으로 지급했고, 기한(2020. 12. 31.)내에 과업이 완료되지 못한 상황에서 기능 추가 등의 사유로 ② 추가계약을 체결(2021. 2. 1.)하고 추가계약금액의 73%에 해당하는 1,400만원(VAT 제외)을 선금으로 지급하였다. 그리고 ③ 변경계약 체결(2021. 2. 14.) 이후 계약상대자가 감사종료일(2022. 11. 23.) 현재까지도 과업을 완료하지 못하였으나 과업 완료를 위한 추진 노력을 확인할 수 없었고, 계약불이행에 대한 해지 검토(계약서 제6조) 등의 조치 또한 하지 않고 있다. 그 결과 3,100만원(VAT 제외)의 예산을 사용하고도 전산화된 급여시스템을 마련하지 못하는 등 사업 목적을 달성하지 못하여 예산을 낭비하는 결과를 초래하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ‘가. 분할계약에 관한 사항’에 대해서는 업체 대표와 협의 시 근태 관련업무와 증명서 발급관리로 나누어 개발하기로 하여 개별 계약서를 작성하게 된 것으로 의도적인 분할 계약을 진행한 것이 아니라고 의견을 제시했으며

‘나. 수의계약의 적정성에 관한 사항’에 대해서는 (주)♠♠는 1명이 근무하는 소기업이며 개발범위 협의를 통해 개별 계약을 진행한 것으로 분할계약의 의도를 가지고 진행한 것이 아니라고 하였다.

그러나 동일업체와 2가지 시스템에 대한 개발 계약을 체결할 때에는 한 건의

32) 과업범위가 추가된 사항으로 추가계약을 별도로 체결하는 것이 아닌 설계변경계약으로 진행했어야 함

계약으로 추진하고 과업내용서에 과업을 분리하여 명시하면 되는 것이지 계약을 분리하여 두 건의 계약으로 체결하는 것은 적정하지 않으며, 급여시스템과 급여 명세서 등 제증명 발급에 관한 개발은 상호 연결성이 있는 과업으로 오히려 한 건의 계약으로 체결함으로써 과업의 하자 처리 등이 수월한 면이 있고, 두 건의 계약 금액이 각각 2천만원 이하이나, 한 건의 계약으로 체결 시에는 3천만원을 넘는 금액으로 수의계약 허용범위를 고려 시 의도적으로 분할계약을 체결한 것이 아니라는 주장은 받아들이기 어렵다.

‘다. 사업의 타당성 검토에 관한 사항’에 대해서는 최초계약이 직원의 개인 휴대폰을 활용하여 출퇴근(근태)을 체크하고 그것을 기반으로 급여 계산을 전산화 하는 것이었는데 노동조합의 반대로 개발 방향을 바꾸게 되었고, 이후 노조에서 파업투쟁이라는 극단적인 방식을 예고하여 최초 개발방향을 바꾸어 변경계약을 진행한 것이며 회사의 귀책 사유로 개발기간이 늘어나 계약기간이 초과되었고, 파업투쟁에 대처하기 위해 급하게 변경계약을 체결하였다고 하였다.

하지만 파업투쟁에 대처 등 급하게 변경계약이 필요하다는 이유로 변경사항에 대한 사유 및 적정성을 검토한 내부 방침없이 변경계약을 체결하는 것은 정당한 사유가 되지 아니하고, 본문 【표】 ②번 추가계약에 이미 파업투쟁 대처 관련 개발 방향을 변경하는 내용이 포함되어 있고 ③번 변경계약에서는 ①번 최초계약과 ②번 추가계약을 통합하면서 기간과 금액을 변경한 것으로 파업투쟁에 대처하기 위해 변경계약을 했다는 주장 또한 받아들이기 어렵다.

‘라. 계약금액 적정성 및 지급 적정성’에 대해서는 최초 계약 시 내부 규정이나 지침이 없는 상황이었고, 계약 이후 회사의 사유로 개발기간이 늘어나 변경계약을 진행하였으며 최초 계약과 추가계약 시 계약 불이행에 대한 지체상환금 지급조항이 없어 변경계약 시 지체상환금 조항을 기입하여 계약하였다고 하였다. 또한 변경 계약 시 추가금액을 지급하지 않기 위해 기존 총 계약금액 5,300만원 중 기존

지급된 3,100만원으로 축소하여 추가비용 발생이 없도록 계약하였다고 하였으며 계약불이행에 대한 해지 검토 조치는 시스템 개발이 진행 중인 상황으로 개발 완료 이후 지체상환금 지급요청을 진행할 예정이라고 하였다.

그리고 문답한 내용에 따르면 전산시스템 전체가 개발 완료되지 않은 것이 아니라, 급여명세서 등은 개발을 통해 사용하고 있으며 계약불이행에 대한 검토 조치는 자문을 받아 시행하고 있다고 하였다.

그러나 완료된 시스템은 급여명세서 출력 등 극히 제한적이고 부수적인 시스템에 한해 개발이 완료된 것으로 급여 및 근태관리 전산화라는 사업 주요 목적을 달성할 수 있는 전산시스템은 개발되지 않았으며, 계약불이행에 대한 검토 조치를 위한 자문 또한 본 특정감사 기간 마지막 날인 2022.11.4 받은 것으로 감사 기간 전에 계약불이행에 대한 조치 검토는 시행한 적이 없으며, 시스템 개발이 진행 중이라고 하나 시스템 개발이 진행 중임을 증명할 수 있는 협의, 문서 등은 확인된 바 없다.

또한 ‘라. 계약금액의 적정성 및 지급의 적정성에 관한 사항’은 계약금액 및 추가계약 관련 증액 금액의 결정과 선금 지급이 검토 없이 이루어진 사항을 지적한 것으로 변경계약 시 지체상금 조항 삽입, 기 지급된 금액만으로 변경계약금액을 결정하였다는 등 관련자의 주장은 검토가 시행되지 않은 것에 대한 의견이 아니라, 사후조치를 어떻게 했는지에 대한 내용으로 지적사항에 대한 반박 이유가 되지 아니한다. 설령 이와 같은 사후조치를 함으로써 과업완료를 위해 노력했다고 주장하더라도, 변경계약을 체결한 2021. 2. 14. 이후 현재까지 추진사항은 확인된 바 없으므로 위 주장을 받아들이기 어렵다.

[징계양정 사유] 급여, 근태 관리 및 제증명 발급 관련 전산시스템 개발용역 사업을

태만히 한 담당자 ‘㉸㉸’의 행위는 「취업규칙」 제4조(성실의무)에 위배된 것으로 같은 규칙 제39조(징계)의 문책사유에 해당한다.

‘㉸㉸’는 경쟁입찰에 부쳐야 하는 해당 용역계약을 1인 전적 수의계약이 가능한 범주로 분할하여 수의계약을 체결하였으며, 사업 추진 절차에 많은 문제점이 있었음에도 그 문제점을 드러낼 수 있는 추가계약 사유 및 변경계약 등은 문서로 기록하지 않았으며 수천만원에 해당하는 사업을 진행하면서 사업성 검토 및 업체에 대한 검토를 철저히 하지 않아 예산 3,100만원을 사용하고도 시스템을 마련하지 못하는 등 회사에 손실을 초래하였고, 사업이 2년 넘게 완료되지 않고 있음에도 어떠한 조치도 하지 않고 방관한 점 등은 중징계 이상의 처분을 하는 것이 타당하다고 판단되나 본 건이 자회사 전환 후 첫 번째로 자본예산이 투입되는 시스템 구축사업이었다는 점, 전산시스템 또는 계약 담당자가 아닌 인사담당자가 시스템 구축사업 계약을 진행했다는 점, 예산 부족으로 개발업체 선정이 어려웠고, 노조의 반대로 개발방향이 바뀌어 사업 추진이 어려웠던 상황 등 당사자의 노력으로 해결할 수 없었던 점이 있었음을 감안하여 경징계 이상으로 처분수위를 조정하였다.

또한 상위 결재자이자 인사·계약업무 총괄책임자인 ‘㉸㉸’에게도 예산 투자사업이 완료되지 않고 있음에도 방관한 채 관리감독을 소홀히 한 책임이 있어 ‘경고’ 처분을 하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는

① 급여, 근태 관리 및 제증명 발급 관련 전산시스템 개발용역 사업을 부적정하게 처리한 ‘㉸㉸’를 「취업규칙」 제39조(징계)에 따라 징계처분(경징계 이상)하고(문책)

② 급여, 근태 관리 및 제증명 발급 관련 전산시스템 개발용역 사업의 상위 결재자

이자 인사·계약업무 총괄책임자인 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 운영본부 운영부 1급 ♡♡

③ 급여, 근태 관리 및 제증명 발급 관련 전산시스템 개발용역 사업의 현황을 점검하여 사업 완료가 가능할 것으로 판단될 경우 조속히 사업을 추진하고 사업 지연에 대한 지체상금을 산정·환수하시기 바라며, 사업 완료가 불가능할 것으로 판단될 경우 이미 지급한 착수금 및 계약불이행으로 인한 손해금 등을 산정·환수하시기 바랍니다.(시정)

④ 향후 1인 견적 수의계약 체결을 위하여 사업량을 의도적으로 분할하는 일이 없도록 하고, 유사하거나 중복되는 사업은 통합 발주를 통하여 예산 낭비를 줄이는 등 「계약업무처리지침」에 따라 계약업무를 수행하여 위와 같은 사례가 재발하지 않도록 철저히 하시기 바랍니다. 또한, 사업 추진 시에는 사업목적을 달성할 수 있도록 사업의 타당성 검토와 사업관리를 철저히 하시기 바라며, 일련의 절차가 빠짐없이 공정하고 명확하게 진행·기록·보존될 수 있도록 문서화하여 업무추진의 투명성을 확보하시기 바랍니다.(통보)

권 고

11

제 목 시간 외 등 근무 및 수당 지급 절차 부적정

관 계 기 관 ☆☆(주)

구 분 인사

내 용

☆☆(주) 「취업규칙」 제16조(특별근무 명령 및 수당지급)에 따르면 회사의 업무수행 상 필요할 경우 소정의 근무시간 외에도 근무를 명할 수 있으며, 이 경우 이를 시간 외 근무, 야간근무 및 휴일근무(이하 “시간 외 등 근무”라 한다)로 하되, 시간 외 등 근무에 대해서는 「보수규정」에 따라 수당을 지급하도록 하고 있다.

가. 수당 지급 근거 관리에 관한 사항

☆☆(주) 「사무 및 기록물 관리규정」 제34조(기록물의 전자적 생산·관리)에 따르면 문서주관부서는 기록물이 전자적으로 생산·관리되도록 필요한 조치를 마련하여야 하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물도 전자적으로 관리하도록 노력하여야 한다.

그런데 ☆☆(주)에서는 시간 외 등 근무를 시행할 경우, 본사 직원은 근무신청서를 전자문서로 상신하여 결재권자의 승인을 받고 있으나, 사업소 직원은 매월 시간 외 등 근무결과표를 사후 수기로 작성하여 직책자(파트장, 팀장, 소장, 지점장 전원)의 확인 서명을 받아 익월 급여지급일(매월 10일) 이전에 본사 인사팀장에게 메일로 송부하고, 인사팀은 시간 외 등 근무결과표에 대한 추가적인 검증 및 확인

절차 없이 급여 ERP 시스템에 업로드하여 급여를 산정·지급하고 있다.³³⁾

또한 인사팀은 급여 지급 시에도 급여 지급 보고 전자문서에 임직원 개별의 급여 세부 내역서가 아닌 기본급 및 수당 등의 합이 표시된 총괄 내역서를 첨부하여 지급에 대한 승인을 받고 있으며, 은행에 대량 이체를 요청할 때도 세부 내역서는 전자 문서에 첨부하지 않고 별도 송부하고 있어 급여 지급 근거인 사업소 직원들의 시간 외 근무 등 세부 현황 등이 전자문서로 생산·관리되지 않고 있다.

이와 같이 급여 지급 근거를 전자문서로 관리하지 않으면 자료의 분실 또는 누락의 우려가 있고, 급여 세부내역이 ERP에 입력되어 있다 하더라도 급여 ERP 시스템은 자체 결재기능이 없어 상급자의 확인 절차 없이 담당자가 데이터를 수정할 수 있으므로 급여 지급 근거는 전자문서로 결재받아 관리해야 한다.

나. 수당 지급 적정성에 관한 사항

☆☆(주)는 「취업규칙」 제16조(특별근무 명령 및 수당지급)에 따르면 회사의 업무수행 상 필요하여 소정의 근무시간 외에 근무를 명하고, 「보수규정」에 따라 수당을 지급할 경우에는 근무에 대한 적정성을 확인하여 수당을 지급하여야 하며, 검증 및 확인을 통해 지급내역에 오류사항이 발생하지 않도록 주의하여야 한다.

그런데 ☆☆(주)는 출·퇴근 시간을 확인할 수 있는 전자시스템이 없으며, 근무신청서나 수기로 작성된 근무결과표(근무일지 포함)를 근거로만 수당을 지급하고 있어 실제로 근무했는지를 확인하기가 어렵고, 특히 사업소 직원이 작성한 근무결과표를 본사 인사팀에서 메일로 제출받아 그대로 입력함에 따라 실수나 누락, 오반영 등 인적 오류의 위험이 존재함에도 이에 대한 내부통제 절차가 없다.

33) 본사 직원은 근무신청서를 전자문서로 상신하여 결재권자의 승인을 받고 있음

이로 인해 사업소 직원이 작성한 시간 외 등 근로시간 엑셀자료에 오류(휴일 근로시간 18,000시간 입력)가 있어 과다 지급된 급여(169,475,350원)를 환수한 사례³⁴⁾, 시간 외 등 근무를 시행한 기록이 없는데도 이에 대한 수당을 청구·수령하여 자체 징계한 사례³⁵⁾가 있는 등 급여 지급 전에 해당 사항을 발견하지 못하고 급여 지급 후에 급여를 받은 직원이 오류 내역을 신고하거나 타 직원의 부당 수령 의혹을 신고하는 등에 의해 그 오류나 부적정한 사항이 뒤늦게 밝혀졌다.

[관계기관 의견 및 검토 결과] ☆☆(주)는 근태관리 전산시스템 구축(약 3~4억원), 전 직원 컴퓨터 보급 및 전산작업 역량 강화 등을 위한 예산을 확보하여 추진하겠으며, 근태관리 전산시스템 도입에 대해 노동조합의 거센 반대로 현재 도입이 어려우나 지속적으로 협의해 나가겠다고 의견을 제시하였다.

근태관리 전산시스템 구축을 추진하기 위한 그간의 어려움은 인정되나, ☆☆(주)는 설립 5년 차의 회사로 수당이 급여의 약 20~30%를 차지하고 있는 상황에서 수당에 대한 검증이나 확인 절차 없이 수당을 지급하는 것은 적절하지 않다. 또한 근태관리 전산시스템 구축 전이라도 급여 세부내역을 전자문서로 관리하고, 전월 수당지급 내역의 비교를 통해 확인된 특이사항에 대한 보고와 같은 1차적인 검증 및 통제를 통해 수당 지급 근거를 체계적으로 관리하고 수당 지급의 오류를 줄일 수 있다고 판단된다.

조치할 사항 ☆☆(주) 대표이사는 근태관리를 체계적으로 수행할 수 있도록 근태관리 전산시스템을 구축하는 등 개선방안을 마련하시기 바라며, 급여 산정 근거 및 급여 세부 내역서를 전자문서로 생산·관리하고, 시간 외 등 근무 내역의 수기 작성 관련 인적 오류 발생을 차단하기 위한 검증 체계를 마련하시기 바랍니다.(권고)

34) ☆☆(주) 인사팀-815(2022.5.10.) “2022년 4월 급여 지급의 건(정정)” ㉠ 급여를 받은 직원이 오지급 금액을 신고하여 환수 조치함

35) ☆☆(주) 인사팀-35(2022.1.4.) “2021-16차 인사위원회 개최 결과” ㉠ 수당을 받은 대상자의 부당 수령 의혹을 제기한 타 직원의 신고가 있었고 조사 결과 사실로 밝혀져 대상자를 징계 처분함

개 선 요 구 · 통 보

12

제 목	특별휴가 사용·관리 철저
관 계 기 관	★★(주)
구 분	인사
내 용	

★★(주)는 한국공항공사가 100% 출자한 법인으로 영남·호남권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 2019년 11월 설립되었으며, 직원의 근로조건 및 취업에 관한 사항을 정하기 위해 「취업규칙」을 제정·운용하고 있다.

「취업규칙」 제19조(특별휴가) 제3항은 자녀가 있는 직원이 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교에서 공식적으로 주최하는 행사 또는 교사와의 상담에 참여할 경우에는 연간 2일 이내(자녀가 2명 이상인 경우에는 3일)의 범위에서 특별휴가를 부여할 수 있도록 하고 있다.

그런데 ★★(주) 기획본부 기획부 ♣♣은 【표】와 같이 2022년도에 자녀 돌봄 등을 사유로 총 4일의 특별휴가를 사용하였다.

【표】 ♣♣의 2022년도 특별휴가 사용내역

연번	일자	목적	비고
1	2022.02.18.	첫째 자녀 초등학교 졸업식 참석	오후 임원추천위원회 일정으로 오전만 사용
2	2022.06.08.	첫째 자녀 중학교 공개수업 참석	-
3	2022.09.21.	첫째 자녀 공개수업 참석	-
4	2022.10.25.	둘째 자녀 공개수업 참석	-

[관련자 의견 및 검토 결과] ‘♣♣’은 취업규칙 제19조(특별휴가) 기준에 따라 자녀가 2명 이상일 경우 3일의 특별휴가가 주어지는 것에 대해 숙지하고 있었으나, 현재 그룹웨어 전산시스템에는 특별휴가 신청 시 사용 가능일이 4일로 기재되어 있어 혼동이 있었다고 하였다.

또한 2022. 2. 18. 특별휴가 신청 건에 대해서는 부득이하게 임원추천위원회 일정으로 인해 실제로 휴가를 사용할 수 없는 상황으로 이미 신청한 휴가에 대해 취소신청을 하려고 했으나, 그룹웨어 전산시스템에 휴가 취소 기능이 없어 인사노무과 담당자에게 문의하였고 특별휴가 사유 발생 시 사용하라는 안내를 받았다고 주장하였다.

이에 인사노무과 담당자와 면담한 결과, 2022. 2. 18.의 경우, 관련자가 특별휴가를 신청하였으나, 사용하지 못하고 출근하여 임원추천위원회에 참여한 것을 확인하였다.

그러나 당초 관련자가 2022. 2. 18. 특별휴가 신청 시 비고란에 작성한 ‘임원추천위원회 일정으로 오전(반일)만 특별휴가를 사용’하겠다는 사항에 대해서는 특별휴가의 경우, 「취업규칙」에서 연차 휴가와 같이 반일 단위, 2시간 단위로 나누어 사용하는 것을 정하지 않고 있으므로 일 단위로 사용해야 한다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는

- ① 직원의 자녀 돌봄 관련 특별휴가 신청 가능일수 조정 및 복무 변경사항 발생 시 변경·취소 신청 등이 가능하도록 그룹웨어 전산시스템을 개선하시고,(개선)

- ② 소속 직원에 대한 특별휴가 사용과 관련한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

권 고

13

제 목 연장근로 확인 절차 부적정

관 계 기 관 ○○(주)

구 분 인사

내 용

○○(주)는 한국공항공사가 100% 출자한 법인으로 전국공항 항공보안 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 2019년 11월 설립되었으며, 「공직자윤리법」 제3조의2(공직유관단체)에 따라 2020년 7월 공직유관단체로 지정되었다.

○○(주)의 「취업규칙」 제30조(연장·야간 및 휴일근로)에 따르면 회사는 직원과의 합의로 연장근로는 1주간 12시간을 한도로 실시할 수 있으며, 연장근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급하도록 하고 있다. 다만, 본사 직원의 연장근로에 대해서는 아래 【표】 과 같이 별도 방침³⁶⁾으로 정하고 있다.

【표】 본사 연장근로 방침(실장 이하)

구 분	주요내용
허용시간	· 주 12시간, 월 20시간 이하 ※ 월 20시간을 초과한 시간에 대해서는 대체 휴일 부여
평 일	· 18시 30분 이후 30분 단위로 인정(18:00~18:30 불인정)
휴 일	· 1일 최대 4시간 인정(22:00 전까지 근무원칙)
승 인	· 연장근로는 팀장 사전 승인 후 시행원칙
기 타	· 사전 승인을 얻지 못할 경우 불가피한 사유에 한하여 추후 승인 가능 · 휴일근무는 결재권자가 근무사유를 명확히 확인할 수 있도록 업무 계획 및 업무 결과 보고

36) ○○(주) ASP인사노무팀-3070(2021.7.28.) “본사 연장근로시간 지침 변경”

○○(주)의 본사 직원이 연장근로를 신청할 경우 각 팀 또는 실별 관리자에게 연장근로신청서를 제출하여 승인받고 있으며, 지사 직원은 지사장에게, 지사장은 본사 경영관리실장에게 연장근로신청서를 제출하여 승인받고 있다.

본사 직원은 출·퇴근 패스를 통해 연장근로 시간을 전산으로 확인하고 있으나, 원거리 지사 직원은 연장근로 시간을 확인할 수 있는 별도의 시스템 등을 보유하지 않고 있다. 또한, [별표 1]의 2022년 10월 연장근로 현황에서 알 수 있듯이, 지사장의 경우 순찰·행정업무 처리 등을 사유로 빈번하게 연장근로를 하고 있으나 본사 운영보안실장에게 연장근로신청서를 상신하고 있어, 지사장의 연장근로 적정성 및 실제 근무여부를 확인할 수 있는 실질적 내부통제 수단이 없다³⁷⁾.

[관계기관 의견] ○○(주)는 감사 결과에 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○(주) 대표이사는 근태관리를 체계적으로 수행할 수 있도록 근태관리 정보시스템을 구축하는 등 개선방안을 마련하시기 바라며, 지사장에 대한 연장근로 내부통제 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

37) 이러한 사유로 「공기업·준정부기관 예산운용지침」에서는 임원 및 1·2급 등 상위직 관리자에 해당하는 자의 연장·야간 및 휴일근로수당 지급을 원칙적으로 금지하고 있음

[별표 1]

2022. 10. 연장근로 현황

연번	소속	직위	성명	근로일시	근로시간	사유
1	GG	지사장	○○	10.01.(06:00)~10.01.(12:00)	6	대체근무
2	GG	지사장	○○	10.02.(05:30)~10.02.(10:30)	5	업무지원
3	GG	지사장	○○	10.05.(08:00)~10.05.(09:00)	1	순찰
4	GG	지사장	○○	10.07.(08:00)~10.07.(09:00)	1	회의
5	GG	지사장	○○	10.10.(06:00)~10.10.(12:00)	6	순찰
6	GG	지사장	○○	10.13.(08:00)~10.13.(09:00)	1	회의
7	GG	지사장	○○	10.17.(05:00)~10.17.(09:00)	4	업무지원
8	GG	지사장	○○	10.23.(06:00)~10.23.(10:00)	4	행정업무
9	GG	지사장	○○	10.28.(08:00)~10.28.(09:00)	1	순찰
10	GG	지사장	○○	10.31.(18:00)~10.31.(19:00)	1	행정업무
○○ 근로시간 합계					30	
1	HH	지사장	◆◆	10.03.(09:00)~10.03.(17:00)	8	행정업무
2	HH	지사장	◆◆	10.04.(08:00)~10.04.(09:00)	1	행정업무
3	HH	지사장	◆◆	10.04.(18:00)~10.04.(19:00)	1	업무지원
4	HH	지사장	◆◆	10.05.(08:00)~10.05.(09:00)	1	순찰
5	HH	지사장	◆◆	10.05.(08:00)~10.05.(09:00)	1	행정업무
6	HH	지사장	◆◆	10.05.(18:00)~10.05.(19:00)	1	업무지원
7	HH	지사장	◆◆	10.06.(18:00)~10.06.(19:00)	1	업무지원
8	HH	지사장	◆◆	10.07.(08:00)~10.07.(09:00)	1	순찰
9	HH	지사장	◆◆	10.07.(18:00)~10.07.(22:00)	4	업무지원
10	HH	지사장	◆◆	10.11.(08:00)~10.11.(09:00)	1	순찰
11	HH	지사장	◆◆	10.11.(18:00)~10.11.(19:00)	1	순찰
12	HH	지사장	◆◆	10.12.(08:00)~10.12.(09:00)	1	업무지원
13	HH	지사장	◆◆	10.12.(18:00)~10.12.(19:00)	1	순찰
14	HH	지사장	◆◆	10.13.(08:00)~10.13.(09:00)	1	행정업무
15	HH	지사장	◆◆	10.13.(18:00)~10.13.(20:00)	2	순찰
16	HH	지사장	◆◆	10.14.(08:00)~10.14.(09:00)	1	순찰
17	HH	지사장	◆◆	10.17.(08:00)~10.17.(09:00)	1	행정업무
18	HH	지사장	◆◆	10.17.(18:00)~10.17.(19:00)	1	업무지원
19	HH	지사장	◆◆	10.18.(08:00)~10.18.(09:00)	1	순찰
20	HH	지사장	◆◆	10.18.(18:00)~10.18.(19:00)	1	순찰
21	HH	지사장	◆◆	10.19.(18:00)~10.19.(19:00)	1	업무지원
22	HH	지사장	◆◆	10.21.(18:00)~10.21.(19:00)	1	순찰
23	HH	지사장	◆◆	10.24.(18:00)~10.24.(19:00)	1	순찰
24	HH	지사장	◆◆	10.25.(08:00)~10.25.(09:00)	1	대체근무
25	HH	지사장	◆◆	10.25.(18:00)~10.25.(19:00)	1	행정업무
26	HH	지사장	◆◆	10.26.(08:00)~10.26.(09:00)	1	업무지원
27	HH	지사장	◆◆	10.27.(08:00)~10.27.(09:00)	1	순찰
28	HH	지사장	◆◆	10.28.(08:00)~10.28.(09:00)	1	순찰
◆◆ 근로시간 합계					39	
1	AA	지사장	■	10.04(07:00)~10.04.(09:00)	2	행정업무
2	AA	지사장	■	10.05(07:00)~10.05.(09:00)	2	순찰

연번	소속	직위	성명	근로일시	근로시간	사유
3	AA	지사장	■	10.06.(07:00)~10.06.(09:00)	2	행정업무
4	AA	지사장	■	10.07.(07:00)~10.07.(09:00)	2	순찰
5	AA	지사장	■	10.11.(07:00)~10.11.(09:00)	2	행정업무
6	AA	지사장	■	10.12.(07:00)~10.12.(09:00)	2	업무지원
7	AA	지사장	■	10.13.(07:00)~10.13.(09:00)	2	순찰
8	AA	지사장	■	10.14.(07:00)~10.14.(09:00)	2	순찰
9	AA	지사장	■	10.17.(07:00)~10.17.(09:00)	2	행정업무
10	AA	지사장	■	10.18.(07:00)~10.18.(09:00)	2	행정업무
11	AA	지사장	■	10.19.(07:00)~10.19.(09:00)	2	순찰
12	AA	지사장	■	10.20.(07:00)~10.20.(09:00)	2	대체근무
13	AA	지사장	■	10.24.(07:00)~10.24.(09:00)	2	대체근무
14	AA	지사장	■	10.25.(07:00)~10.25.(09:00)	2	업무지원
15	AA	지사장	■	10.26.(07:00)~10.26.(09:00)	2	행정업무
16	AA	지사장	■	10.27.(07:00)~10.27.(09:00)	2	업무지원
17	AA	지사장	■	10.28.(07:00)~10.28.(09:00)	2	업무지원
18	AA	지사장	■	10.31.(07:00)~10.31.(09:00)	2	순찰
■ 근로시간 합계					36	
1	JJ	지사장	●	10.01.(07:00)~10.01.(09:00)	2	행정업무
2	JJ	지사장	●	10.01.(18:00)~10.01.(20:00)	2	행정업무
3	JJ	지사장	●	10.04.(08:00)~10.04.(09:00)	1	순찰
4	JJ	지사장	●	10.05.(07:30)~10.05.(09:00)	1.5	순찰
5	JJ	지사장	●	10.06.(07:30)~10.06.(09:00)	1.5	행정업무
6	JJ	지사장	●	10.06.(18:00)~10.06.(19:00)	1	순찰
7	JJ	지사장	●	10.07.(07:30)~10.07.(09:00)	1.5	업무지원
8	JJ	지사장	●	10.07.(18:00)~10.07.(19:00)	1	순찰
9	JJ	지사장	●	10.09.(07:00)~10.09.(09:00)	2	순찰
10	JJ	지사장	●	10.09.(18:00)~10.09.(20:00)	2	대체근무
11	JJ	지사장	●	10.11.(08:00)~10.11.(09:00)	1	순찰
12	JJ	지사장	●	10.12.(07:30)~10.12.(09:00)	1.5	업무지원
13	JJ	지사장	●	10.12.(18:00)~10.12.(19:30)	1.5	업무지원
14	JJ	지사장	●	10.13.(07:30)~10.13.(09:00)	1.5	순찰
15	JJ	지사장	●	10.14.(07:30)~10.14.(09:00)	1.5	순찰
16	JJ	지사장	●	10.14.(18:00)~10.14.(19:30)	1.5	행정업무
17	JJ	지사장	●	10.19.(07:30)~10.19.(09:00)	1.5	순찰
18	JJ	지사장	●	10.19.(18:00)~10.19.(20:30)	2.5	순찰
19	JJ	지사장	●	10.21.(07:30)~10.21.(09:00)	1.5	업무지원
20	JJ	지사장	●	10.21.(18:00)~10.21.(19:30)	1.5	업무지원
21	JJ	지사장	●	10.23.(07:00)~10.23.(09:00)	2	순찰
22	JJ	지사장	●	10.23.(18:00)~10.23.(20:00)	2	행정업무
23	JJ	지사장	●	10.24.(07:30)~10.24.(09:00)	1.5	순찰
24	JJ	지사장	●	10.24.(18:00)~10.24.(19:30)	1.5	순찰
25	JJ	지사장	●	10.25.(07:30)~10.25.(09:00)	1.5	업무지원
26	JJ	지사장	●	10.25.(18:00)~10.25.(20:30)	2.5	순찰
27	JJ	지사장	●	10.26.(07:30)~10.26.(09:00)	1.5	순찰
28	JJ	지사장	●	10.26.(18:00)~10.26.(19:00)	1	행정업무
29	JJ	지사장	●	10.27.(07:30)~10.27.(09:00)	1.5	행정업무

연번	소속	직위	성명	근로일시	근로시간	사유
30	JJ	지사장	●●	10.28.(07:30)~10.28.(09:00)	1.5	행정업무
31	JJ	지사장	●●	10.28.(18:00)~10.28.(19:30)	1.5	순찰
32	JJ	지사장	●●	10.31.(07:30)~10.31.(09:00)	1.5	업무지원
33	JJ	지사장	●●	10.31.(18:00)~10.31.(20:00)	2	행정업무
●● 근로시간 합계					52.5	
1	EE	지사장	■	10.01.(12:00)~10.01.(22:00)	10	업무지원
2	EE	지사장	■	10.04.(18:00)~10.04.(19:00)	1	순찰
3	EE	지사장	■	10.05.(18:00)~10.05.(20:00)	2	순찰
4	EE	지사장	■	10.07.(18:00)~10.07.(19:00)	1	행정업무
5	EE	지사장	■	10.10.(15:50)~10.10.(17:20)	1.5	행정업무
6	EE	지사장	■	10.13.(18:00)~10.13.(21:00)	3	업무지원
7	EE	지사장	■	10.14.(18:00)~10.14.(19:00)	1	순찰
8	EE	지사장	■	10.17.(18:00)~10.17.(20:00)	2	업무지원
■ 근로시간 합계					21.5	
1	KK	지사장(직대)	㉮	10.12.(06:00)~10.12.(09:00)	3	순찰
2	KK	지사장(직대)	㉮	10.19.(18:00)~10.19.(21:00)	3	순찰
3	KK	지사장(직대)	㉮	10.27.(18:00)~10.27.(21:00)	3	업무지원
4	KK	지사장(직대)	㉮	10.31.(18:00)~10.31.(21:00)	3	행정업무
㉮ 근로시간 합계					12	
1	DD	지사장	㉰	10.01.(09:00)~10.01.(18:00)	9	업무지원
2	DD	지사장	㉰	10.29.(09:00)~10.29.(18:00)	9	업무지원
㉰ 근로시간 합계					18	
1	LL	지사장	㉲	10.14.(08:00)~10.14.(09:00)	1	순찰
2	LL	지사장	㉲	10.21.(08:00)~10.21.(09:00)	1	행정업무
3	LL	지사장	㉲	10.31.(08:00)~10.31.(09:00)	1	순찰
㉲ 근로시간 합계					3	
1	BB	지사장	㉴	10.04.(18:00)~10.04.(19:00)	1	순찰
2	BB	지사장	㉴	10.06.(18:00)~10.06.(19:30)	1.5	업무지원
3	BB	지사장	㉴	10.07.(08:00)~10.07.(09:00)	1	순찰
4	BB	지사장	㉴	10.11.(08:00)~10.11.(09:00)	1	순찰
5	BB	지사장	㉴	10.12.(08:00)~10.12.(09:00)	1	순찰
6	BB	지사장	㉴	10.12.(18:00)~10.12.(20:00)	2	업무지원
7	BB	지사장	㉴	10.13.(08:00)~10.13.(09:00)	1	행정업무
8	BB	지사장	㉴	10.13.(18:00)~10.13.(19:30)	1.5	행정업무
9	BB	지사장	㉴	10.14.(08:00)~10.14.(09:00)	1	순찰
10	BB	지사장	㉴	10.17.(08:00)~10.17.(09:00)	1	업무지원
11	BB	지사장	㉴	10.17.(18:00)~10.17.(19:30)	1.5	순찰
12	BB	지사장	㉴	10.18.(08:00)~10.18(09:00)	1	순찰
13	BB	지사장	㉴	10.18.(18:00)~10.18.(20:00)	2	업무지원
14	BB	지사장	㉴	10.19.(08:00)~10.19.(09:00)	1	업무지원
15	BB	지사장	㉴	10.19.(18:00)~10.19.(19:30)	1.5	업무지원
16	BB	지사장	㉴	10.20.(08:00)~10.20.(09:00)	1	행정업무
17	BB	지사장	㉴	10.20.(18:00)~10.20.(19:30)	1.5	순찰
18	BB	지사장	㉴	10.21.(08:00)~10.21.(09:00)	1	업무지원
19	BB	지사장	㉴	10.24.(08:00)~10.24.(09:00)	1	행정업무
20	BB	지사장	㉴	10.24.(18:00)~10.24.(19:00)	1	행정업무

연번	소속	직위	성명	근로일시	근로시간	사유
21	BB	지사장	☞☞	10.25.(08:00)~10.25.(09:00)	1	대체근무
22	BB	지사장	☞☞	10.25.(18:00)~10.25.(19:30)	1.5	대체근무
23	BB	지사장	☞☞	10.26.(08:00)~10.26.(09:00)	1	업무지원
24	BB	지사장	☞☞	10.26.(18:00)~10.26.(19:30)	1.5	업무지원
25	BB	지사장	☞☞	10.27.(08:00)~10.27.(09:00)	1	순찰
26	BB	지사장	☞☞	10.27.(18:00)~10.27.(19:30)	1.5	순찰
27	BB	지사장	☞☞	10.28.(08:00)~10.28.(09:00)	1	행정업무
28	BB	지사장	☞☞	10.31.(08:00)~10.31.(09:00)	1	업무지원
29	BB	지사장	☞☞	10.31.(18:00)~10.31.(19:30)	1.5	업무지원
☞☞ 근로시간 합계					35.5	
1	MM	지사장	☞☞	10.04.(06:00)~10.04.(08:00)	2	업무지원
2	MM	지사장	☞☞	10.05.(06:00)~10.05.(08:00)	2	순찰
3	MM	지사장	☞☞	10.06.(06:00)~10.06.(08:00)	2	행정업무
4	MM	지사장	☞☞	10.07.(06:00)~10.07.(08:00)	2	업무지원
5	MM	지사장	☞☞	10.11.(06:00)~10.11.(08:00)	2	업무지원
6	MM	지사장	☞☞	10.12.(06:00)~10.12.(09:00)	3	순찰
7	MM	지사장	☞☞	10.13.(06:00)~10.13.(08:00)	2	순찰
8	MM	지사장	☞☞	10.14.(06:00)~10.14.(08:00)	2	업무지원
9	MM	지사장	☞☞	10.17.(06:00)~10.17.(08:00)	2	행정업무
10	MM	지사장	☞☞	10.18.(06:00)~10.18.(08:00)	2	행정업무
11	MM	지사장	☞☞	10.19.(06:00)~10.19.(09:00)	3	업무지원
12	MM	지사장	☞☞	10.20.(06:00)~10.20.(08:00)	2	순찰
13	MM	지사장	☞☞	10.21.(06:00)~10.21.(08:00)	2	순찰
14	MM	지사장	☞☞	10.24.(06:00)~10.24.(09:00)	3	행정업무
15	MM	지사장	☞☞	10.25.(06:00)~10.25.(08:00)	2	행정업무
16	MM	지사장	☞☞	10.26.(06:00)~10.26.(09:00)	3	행정업무
17	MM	지사장	☞☞	10.27.(06:00)~10.27.(08:00)	2	업무지원
18	MM	지사장	☞☞	10.31.(06:00)~10.31.(08:00)	2	업무지원
☞☞ 근로시간 합계					40	
1	NN	지사장	↕↕	10.06.(18:00)~10.06.(20:30)	2.5	업무지원
2	NN	지사장	↕↕	10.07.(18:00)~10.07.(20:30)	2.5	행정업무
3	NN	지사장	↕↕	10.09.(09:00)~10.09.(18:00)	8	순찰
4	NN	지사장	↕↕	10.10.(09:00)~10.10.(18:00)	8	순찰
5	NN	지사장	↕↕	10.11.(18:00)~10.11.(20:30)	2.5	업무지원
6	NN	지사장	↕↕	10.12.(18:00)~10.12.(20:30)	2.5	행정업무
7	NN	지사장	↕↕	10.15.(09:00)~10.15.(18:00)	8	행정업무
8	NN	지사장	↕↕	10.18.(18:00)~10.18.(20:30)	2.5	순찰
9	NN	지사장	↕↕	10.19.(18:00)~10.19.(20:30)	2.5	업무지원
10	NN	지사장	↕↕	10.22.(09:00)~10.22.(18:00)	8	행정업무
11	NN	지사장	↕↕	10.26.(18:00)~10.26.(20:30)	2.5	대체근무
12	NN	지사장	↕↕	10.27.(18:00)~10.27.(20:30)	2.5	대체근무
13	NN	지사장	↕↕	10.30.(09:00)~10.30.(18:00)	8	업무지원
14	NN	지사장	↕↕	10.31.(18:00)~10.31.(19:30)	1.5	행정업무
↕↕ 근로시간 합계					61.5	

※ ○○(주) 제출자료를 기반으로 분류·재구성

주 의 요 구

14

제 목 변경등기 업무 소홀

관 계 기 관 ☆☆(주), ○○(주)

구 분 법무

내 용

☆☆(주), ○○(주)는 한국공항공사가 100% 출자한 법인이자, 「상법」의 적용을 받는 주식회사이다.

상법 제317조³⁸⁾ 및 제183조³⁹⁾는 임원에 관한 사항이 변경되면 2주 이내에 변경등기를 하여야 하며, 같은 법 제635조⁴⁰⁾는 등기를 해태한 경우 500만원 이하의 과태료를 부과하도록 하고 있다.

☆☆(주)는 제4기 제2회 임시 주주총회를 통해 【표】와 같이 상임이사 연임

38) 【상법】 제317조(설립의 등기) ① 주식회사의 설립등기는 발기인이 회사설립 시에 발행한 주식의 총수를 인수한 경우에는 제299조와 제300조의 규정에 의한 절차가 종료한 날로부터, 발기인이 주주를 모집한 경우에는 창립총회가 종결한 날 또는 제314조의 규정에 의한 절차가 종료한 날로부터 2주간 내에 이를 하여야 한다.

② 제1항의 설립등기에 있어서는 다음의 사항을 등기하여야 한다. (중략)

8. 사내이사, 사외이사, 그 밖에 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사 및 집행임원의 성명과 주민등록번호

9. 회사를 대표할 이사 또는 집행임원의 성명·주민등록번호 및 주소 (중략)

④ 제181조 내지 제183조의 규정은 주식회사의 등기에 준용한다.

39) 【상법】 제183조(변경등기) 제180조에 기재한 사항에 변경이 있는 때에는 본점소재지에서는 2주간 내, 지점소재지에서는 3주간 내에 변경등기를 하여야 한다.

40) 【상법】 제635조(과태료에 처할 행위) ① 회사의 발기인, 설립위원, 업무집행사원, 업무집행자, 이사, 집행임원, 감사, 감사위원회 위원, 외국회사의 대표자, 감사인, 제298조제3항·제299조의2·제310조제3항 또는 제313조제2항의 공증인, 제299조의2·제310조제3항 또는 제422조제1항의 감정인, 지배인, 청산인, 명의개서대리인, 사채모집을 위탁받은 회사와 그 사무승계자 또는 제386조제2항·제407조제1항·제415조·제542조제2항 또는 제567조의 직무대행자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. 다만, 그 행위에 대하여 형(刑)을 과(科)할 때에는 그러하지 아니하다.

1. 이 편(編)에서 정한 등기를 게을리한 경우

(안)을 의결하였으므로 연임 시작일인 2020. 2. 9.부터 2주 이내인 2020. 2. 23.까지 변경등기를 했어야 하나, 10개월 25일이 경과한 2021. 5. 7.에 변경등기를 했으며, 위 행위로 인해 서울서부지방법검찰청에 과태료 300,000원을 납부⁴¹⁾하였다.

【표】 상임이사 연임(안) 주요내용

연임 대상	당초 임기	연임 기간
운영본부장 b b	2018.02.09.~2020.02.08.(2년)	2020.02.09.~2021.02.08.(1년)

○○(주)는 2020. 2. 11. 대표이사 주소가 변경되어 2주 이내인 2020. 2. 25.까지 변경등기를 했어야 하나, 1년 11개월 24일이 경과한 2022. 2. 18.에 변경등기를 했으며, 위 행위로 인해 서울동부지방법검찰청에 과태료 300,000원을 납부⁴²⁾하였다.

[관계기관 의견 및 검토 결과] ☆☆(주)는 설립 당시부터 등기 업무를 법무사 사무소에 위임해왔는데 2020. 2. 21. 제4기 제3회 임시 주주총회 의결에 따른 변경등기 서류 제출 시점까지도 해태사항을 고지받지 못했으며 2021. 3. 19. 제5기 제3회 임시 주주총회 의결에 따른 변경등기 서류 제출 시점에 해태사항을 고지받았다고 주장하였다.

그러나 2020. 2. 4. 제4기 제2회 임시 주주총회 의결에 따른 변경등기 서류를 제출하지 않은 책임은 담당자에게 있으므로 법무사 사무소로부터 고지받지 못해 등기 해태를 초래했다는 위 주장은 받아들이기 어렵다.

○○(주)는 감사 결과에 의견을 제시하지 않았다.

41) 서울서부지방법원 2021과11084 상법 위반(2021.7.7.)

42) 서울동부지방법원 2022과50501 상법 위반(2022.7.12.)

조치할 사항

☆☆(주) 대표이사는 변경등기 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : 기획본부 경영기획실 전략기획팀 5급 ▽▽

○○(주) 대표이사는 변경등기 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : 기획본부 경영관리실 기획팀 3급 ㄱㄱ

기 관 경 고 · 개 선

15

제 목 사규 제정·개정 업무 철저
관 계 기 관 ○○(주)
구 분 법무
내 용

○○(주)는 한국공항공사(이하 “모회사”라 한다)가 100% 출자한 법인으로 전국공항 항공보안 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 2019년 11월 설립되었으며, 「공직자윤리법」 제3조의2(공직유관단체)에 따라 2020년 7월 공직유관단체로 지정되었다.

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제27조(제도개선 권고)에 따라, 공사의 출자회사이자 공직유관단체인 ○○(주)는 국민권익위원회의 의결사항인 「공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고⁴³⁾」(이하 “제도개선안”이라 한다)를 반영하여 내부 규정의 객관성을 확보하여야 한다.

제도개선안에 따르면 공공기관 등의 출자·출연기관은 모회사의 규정을 우선 준용하되, 기관 사정에 맞지 않는 규정은 개정하는 등 내부 규정을 정비하며, 인사·보수 등 중요 규정부터 우선 적용하도록 요구하고 있다.

43) 의안번호 제2013-424호(2013.11.18.) “공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고”

가. 사규 미비에 관한 사항

「사규관리규정」 제3조(사규의 제정)는 회사의 조직편제와 업무 수행에 따른 제반 기준과 절차를 사규로 정하여 업무 집행의 적정 및 통일을 기해야 한다고 규정하고 있다.

그런데 ○○(주)는 설립 이후 감사종료일(2022. 11. 11.) 현재까지 보수에 관한 사항을 규정하는 사규(이하 “「보수규정」”이라 한다)를 제정하지 않고 있으며, 제도개선안에 따라 모회사의 규정을 준용하지도 않은 채, 필요한 시점에 필요한 사항만 내부 방침⁴⁴⁾을 근거로 보수를 지급하고 있어 직원이 근로조건 및 인사자료에 따라 보수가 적정하게 지급되고 있는지를 쉽게 찾아보고 충분히 검토할 수가 없다.

또한, [별표 1] 과 같이 「보수규정」 과 관련된 사규의 불완전성을 초래하여 인건비(퇴직급여, 특별근무수당 등), 징계에 따른 보수 지급기준, 계약직 직원 임금 등이 적정하게 산정되고 있는지를 확인할 수 없다.

나. 기관 사정에 맞지 않는 사규에 관한 사항

○○(주)는 설립 초기에 모회사의 규정을 준용하여 사규를 제정함으로써 모회사 업무에 해당하는 내용을 【표】 와 같이 「예산총칙」 제9조(예산의 집행) 제2항 제8호 내지 제10호에 명시하였고 감사종료일(2022. 11. 11.) 현재까지 개정하지 않고 있다.

44) ○○(주) 인사노무팀-1903(2021.5.25.) “근태별 급여 연동사항 안내”

○○(주) 인사노무팀-2688(2021.7.5.) “직위해제 대상자 급여 지급 지침 보고”

○○(주) 인사노무팀-118(2022.1.10.) “본사 일반직 근속기간에 따른 급여 적용안 보고”

【표】 기관 사정에 맞지 않는 사규

규정명	관련조문
예산총칙	제9조(예산의 집행) ① (중략) ② 사장은 다음 비목에 대하여는 예산에 계상된 금액에 불구하고 실제 발생액을 대상으로 초과 집행할 수 있다. (중략) 8. 관광기금대행수익, 질병퇴치기금대행수익 및 국내·국제여객공항이용료, 주차장사용료 수익예산에 설정된 사업목표의 초과달성을 위한 관광기금, 질병퇴치기금 판매비용 및 공항이용료 징수대행수수료, 신용카드 지급수수료 9. 임차사택 법원경매로 해당사택을 구입할 때 10. 항행장비판매, 해외공항사업 낙찰 등 연도 중 대량수주 발생으로 긴급 구매가 필요하여 이사회에 보고하는 경우

[관계기관 의견] ○○(주)는 감사 결과에 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○(주) 대표이사는

① 인건비, 징계에 대한 보수지급 기준 등 보수 관련 업무의 적정성을 확인할 수 있도록 보수에 관한 사항을 규정한 사규를 조속히 제정하시기 바라며,(기관경고)

② 기관 사정에 맞지 않는 「예산총칙」을 개정하시기 바랍니다.(개선)

[별표 1]

「보수규정」과 관련된 사규

연번	규정명	관련조문
1	예산집행지침	제10조(주요 항목별 집행지침) ① 인건비의 집행지침은 다음과 같다. 1. (중략) 2. 퇴직금은 「 보수규정 」에 정해진대로 운영한다.
2	취업규칙	제35조(특별근무 명령 및 수당지급) ① (중략) ② 시간외근무, 야간근무 및 휴일근무에 대해서는 보수규정 에 따라 수당을 지급한다.
3	취업규칙	제49조(임금의 구성항목) 직원에 대한 임금은 기본급, 교통비, 연장, 야간·휴일근로수당 등 법정수당으로 구성하고, 세부사항은 별도 방침 에 따른다.
4	취업규칙	제56조(징계의 종류) 직원에 대한 징계의 종류는 다음과 같다. 1. 해임: 직원의 신분을 박탈한다. 2. 강임: 비위의 정도에 따라 현재의 직급보다 동일 직렬의 하위직급에 임명하고 보수는 별도 방침 에 따른다. 3. 정직: 1개월 이상 3개월 이하의 기간으로 하고, 그 기간 중 직원의 신분은 유지하나 직무에 종사하지 못하며, 기간종료 후 당연히 원직에 복귀한다. 보수의 감액은 별도 방침 에 의한다. 4. 감봉: 1개월 이상 6개월 이하의 기간으로 하며, 보수의 감액은 별도 방침 에 의한다.
5	인사규정	제60조(징계의 종류 등) ① 징계는 해임, 강임, 정직, 감봉, 견책으로 구분하고 징계의 효력은 다음 각 호와 같다. 1. 해임은 직원의 신분을 박탈한다. 2. 강임은 동일 직렬의 바로 하위직급에 임명하고 보수는 보수규정 에 의한다. 3. 정직은 1월 이상 3월 이하의 기간으로 하고, 그 기간 중 직원의 신분은 유지하나 직무에 종사하지 못하며, 기간 종료 후 당연히 원직에 복귀한다. 보수의 감액은 보수규정 에 의한다. 4. 감봉은 1월 이상 6월 이하의 기간으로 하며, 보수의 감액은 보수규정 에 의한다.
6	계약직 직원 관리예규	제17조(보수) ① 기간제직원의 보수는 예산의 범위 내에서 계약함을 원칙으로 한다. (중략) ② 기간제직원의 보수는 사장이 정한다. ③ 기간제직원의 보수는 계약한 보수에 따라 월별로 지급하되, 결근일수에 대해서는 일할계산하여 그 결근일의 보수를 차감하여 지급한다. ④ 신규채용 또는 계약해지한 자에 대한 보수는 그 계약 또는 해지일을 기준으로 일할계산하여 지급한다. ⑤ 보수의 지급방법 및 보수지급일은 회사 관련 규정 및 계약에 따른다.

개 선 요 구

16

제 목 상품권 구매·관리업무 제도개선사항 미반영
관 계 기 관 ○○(주)
구 분 법무
내 용

○○(주)는 한국공항공사가 100% 출자한 법인으로 전국공항 항공보안 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 2019년 11월 설립되었으며, 「공직자윤리법」 제3조의2(공직유관단체)에 따라 2020년 7월 공직유관단체로 지정되었다.

○○(주)는 상품권 구매, 사용, 관리를 위해 「상품권 관리지침」(이하 “지침”이라 한다)을 제정·운용하고 있고, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제27조(제도개선의 권고) 제2항에는 국민권익위원회의 제도개선 권고를 받은 공공기관(공직유관단체 포함)의 장은 이를 제도개선에 반영하도록 하고 있다.

따라서 공직유관단체인 ○○(주)는 상품권 구매 및 사용의 투명성을 제고하기 위해 국민권익위원회 의결사항인 「공공기관 상품권 구매 및 사용의 투명성 제고 방안⁴⁵⁾」(이하 “권고안”이라 한다)에 따라 지침 개정 등 제도개선을 이행해야 한다.

45) 의안번호 제2013-322호(2013.9.23.) “공공기관 상품권 구매 및 사용의 투명성 제고 방안”

그런데 ○○(주) 지침 제정⁴⁶⁾ 시 권고안의 주요 내용인 상품권 구매·사용에 대한 점검강화, 상품권 구매 및 사용내역 공개 의무화, 예산 사용에 따라 부수적으로 발생한 상품권에 대한 대장 관리, 상품권 실질 수령 여부를 명확히 확인하기 위한 수령인 자필 서명 의무화 등을 반영하지 않았다.

[관계기관 의견] ○○(주)는 감사 결과에 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○(주) 대표이사는 상품권 구매·관리업무가 투명하고 실효적인 내부통제가 이루어질 수 있도록 국민권익위원회의 「공공기관 상품권 구매 및 사용의 투명성 제고 방안」에 따라 「상품권 관리지침」을 개정하시기 바랍니다.(개선)

46) ○○(주) 「상품권 관리지침」 제정(2020.7.23.)

주 의 요 구 · 통 보

17

제 목	상품권 구매·관리업무 소홀
관 계 기 관	☆☆(주)
구 분	총무
내 용	

☆☆(주)는 한국공항공사가 100% 출자한 법인으로 중부권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 2017. 12. 설립되었으며, 상품권 구매·사용·관리를 위해 「상품권 관리지침」(이하 “지침”이라 한다)을 제정·운용하고 있다.

가. 상품권 구매 및 배부대장 작성에 관한 사항

지침 제7조(구매대장의 작성)에 따르면 상품권을 구매하고 배부하는 부문관리자는 상품권을 구매한 경우, 구매일자, 상품권 종류, 구체적인 구매목적 등을 ‘상품권 구매 및 배부대장’(별지 제2호 서식)에 작성하도록 하고 있다.

그런데 ☆☆(주)는 2020. 1. 1.~2022. 9. 30. 기간 중 【표】와 같이 포상을 위해 상품권을 구매·배부한 내역 총 9건 중 1건에 대해 상품권 구매 및 배부대장을 작성하지 않았다.

【표】 ☆☆(주) 상품권 구매 및 배부 현황

연번	배부일자	상품권 종류	배부목적	배부금액 (단위 : 원)	구매및배부대장 작성여부
1	2020.12.18.	온누리상품권	2020년 CS 우수사원 포상	900,000	○
2	2020.12.24.	"	2020년 우수 안전보건지킴이 포상	1,150,000	○
3	2020.12.31.	"	2020년 창립기념 포상	8,200,000	○
4	2021.04.20.	"	사회책임경영 이웃돕기 기부	1,000,000	○
5	2021.12.14.	"	창립기념일 포상	5,100,000	○
6	2021.12.20.	"	2021년 CS 우수사원 포상	1,200,000	○
7	2021.12.24.	"	2021년 청렴인센티브 포상	2,900,000	X
8	2021.12.27.	"	2021년 우수 안전보건지킴이 포상	1,150,000	○
9	2022.06.13.	"	2022년 상반기 수시 포상	5,600,000	○

나. 상품권 관리실태 점검에 관한 사항

지침 제12조(상품권 관리실태 점검) 제1항에 따르면 총괄관리자는 감사부서와 협조하여 상품권 구매 및 배부내역을 수시로 모니터링하여 상품권을 목적에 맞게 구매하여 누구에게 배부하였는지와 잔여 수량 발생 여부 등에 대한 이상 유무를 확인하도록 하고 있다.

그런데 ☆☆(주)는 상품권 총괄부서가 상품권 구매, 사용 등을 관리하기 위해 총괄부서에서 작성하는 입·출고관리표에 ‘2021년 CS우수사원 포상’, ‘2021년 우수 안전보건지킴이 포상’ 시 구매·배부한 상품권에 대한 사항을 누락하여 상품권 관리실태에 대한 수시 모니터링 업무를 소홀히 하였다.

[관계기관 의견 및 검토 결과] ☆☆(주)는 상품권 총괄부서가 관리하는 상품권 구매 및 배부내역에 누락된 2건은 상품권 구매 지출결의서 검토 시 이상 유무를 확인하였고, 적극 행정을 위해 지침 필수서식이 아닌 내부 관리 목적의 서식(상품권 입·출고 관리표)에 적요만 누락한 것이라고 하였다.

그런데 상품권 구매 지출결의서 상에는 배부내역을 명확하게 확인할 수 없고,

적극 행정을 위해 작성·관리 중인 상품권 입·출고관리표 이외에 상품권 구매 및 배부대장을 관리하지 않고 있으므로 이는 상품권 총괄부서가 상품권 관리실태에 대해 수시 점검하는 것으로 보기 어렵다.

조치할 사항 ☆☆☆ 대표이사는

① 상품권 구매·배부 관련 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 운영본부 사업운영실 총무팀 5급 §§(퇴직)

② 상품권 관리실태에 대한 수시 점검을 더욱 철저히 하고, 상품권 구매·배부 시 업무처리 절차 등에 대해 소속 직원에 교육을 실시하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

시 정 요 구

18

제 목	전용차량 과태료 납부 부적정
관 계 기 관	☆☆(주)
구 분	총무
내 용	

☆☆(주)는 한국공항공사가 100% 출자한 법인으로 중부권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 2017. 12. 설립되었으며, 소유 및 임차하고 있는 차량의 효율적인 운영·관리를 위해 「차량관리규정」(이하 “규정”이라 한다)을 제정·운용하고 있다.

규정 제27조(사용자의 의무)에 따라 차량 사용자(이하 “운전자”라 한다)는 선량한 관리자의 주의·의무를 다하여야 하고, 교통 관계 법령을 준수하여야 하며, 운행 중에 지정된 장소 이외에 주차하는 행위(불법 주차) 및 과속 등의 행위를 하여서는 아니 된다. 또한 같은 규정 제24조(범칙금 및 과태료의 납부)에 따라 도로교통법 위반으로 인하여 발생한 범칙금 및 과태료는 전액 운전자가 부담함을 원칙으로 한다. 다만 운전자의 고의 또는 중과실⁴⁷⁾이 없고 불가피한 사유를 입증한 경우에 한하여 회사에서 범칙금 및 과태료를 지원하도록 하고 있다.

따라서 ☆☆(주)는 운전자의 주의·의무 불이행으로 과태료 발생 시 원칙적으로 운전자가 부담하도록 해야 하며, 과태료를 지원하고자 했다면 운전자의 고의

47) ‘중과실’이라 함은 상당한 주의를 하지 않더라도 약간의 주의를 한다면 손쉽게 위법, 유해한 결과를 예견할 수 있는 경우임에도 만연히 이를 간과함과 같은 거의 고의에 가까운 현저한 주의를 결여한 상태를 의미한다. (대법원 1996.8.23. 선고 96다19833 판결)

또는 중과실 여부와 불가피한 사유에 대한 적정성을 종합적으로 판단해야 한다.

그런데 ☆☆(주)는 2021. 1. 1.~2022. 9. 30. 기간 중 【표】와 같이 운전자가 도로교통법상 주정차 위반으로 과태료 부과 통지를 받은 건에 대해 ‘연번 1’은 불가피한 사유가 소명되지 않았고, ‘연번 2’는 불가피한 사유라고 입증한 내용⁴⁸⁾이 운전자의 과실임에도 세금과공과 항목으로 과태료 납부를 지원⁴⁹⁾하였다.

【표】 전용차량 과태료 납부 내역

연번	위반차량	위반일자	위반내용	운전자	과태료(원)	납부일자 (납부기한)
1	178허9680	2021.09.01.	주차금지(황색점선) 구역 (도로교통법 제32조 내지 제34조)	♪ ♪	32,000	2021.10.19. (2021.11.18.)
2	178허9680	2021.12.17.	주차금지(황색점선) 구역 (도로교통법 제32조 내지 제34조)	♪ ♪	32,000	2022.02.07. (2022.02.16.)
계					64,000	

[관계기관 의견] ☆☆(주)는 감사 결과에 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ☆☆(주) 대표이사는 도로교통법상 주정차를 위반한 관련자로부터 64,000원을 ‘환수’ 하시기 바랍니다.(시정)

－ 관련자 : 기획본부 경영기획실 전략기획팀 계약직 ♪ ♪

48) 운전자는 사유서에 유료 주차장 장소가 없어서 주차금지(황색점선) 구역에 대기하던 중 단속된 것이라고 진술함

49) ☆☆(주) 전략기획팀-404(2021.10.19.) “주정차 위반 과태료 납부”
☆☆(주) 전략기획팀-82(2022.2.7.) “주정차 위반 과태료 납부”

주 의 요 구 · 통 보

19

제 목 휴양시설 이용 관리대장 관리 부적정
관 계 기 관 ○○(주)
구 분 총무
내 용

○○(주)는 한국공항공사가 100% 출자한 법인으로 전국공항 항공보안 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 2019년 11월 설립되었으며, 휴양시설의 효율적인 이용·관리를 위해 「직원 휴양시설 이용 및 관리에 관한 규정」(이하 “규정”이라 한다)을 제정·운용하고 있다.

규정 제11조(이용권의 유지 및 관리)에 따르면 주관부서는 별지 제3호 서식의 휴양시설 이용 관리대장을 작성하여 휴양시설 이용에 관한 사항을 유지 및 관리하도록 하고 있다.

그런데 ○○(주)의 휴양시설 이용 관리대장을 확인한 결과, 규정 별지 제3호 서식에 따라 이용자, 이용실적 등을 작성하여 관리하지 않고 휴양시설 운영업체로부터 받은 임의의 양식으로 휴양시설 이용실적을 관리하고 있어 이용자별 이용시설, 기간, 총 이용일수 등의 구체적 사항을 누락한 채 허술하게 관리하고 있다.

[관계기관 의견] ○○(주)는 감사 결과에 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○(주) 대표이사는

① 휴양시설 이용 관리대장 관리업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치
하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 공항안전보안본부 운영보안실 현장소통팀 5급 

(현 공항안전보안본부 운영보안실 인사총무팀)

② 「직원 휴양시설 이용 및 관리에 관한 규정」 별지 제3호 서식에 따라 휴양시설
이용 관리대장을 작성·관리하시기 바랍니다.(통보)

주 의 · 개 선 요 구 및 통 보

20

제 목 본사 업무용 차량 관리·운영업무 소홀
관 계 기 관 ☆☆(주), ★★(주), ○○(주)
구 분 총무
내 용

☆☆(주), ★★(주), ○○(주)(이하 “회사”라 한다)는 한국공항공사가 100% 출자하여 설립된 법인으로 차량의 관리·운영업무를 위해 ☆☆(주), ○○(주)는 「차량관리규정」, ★★(주)는 「차량관리지침」(이하 “규정 등”이라 한다)을 각각 제정·운용하고 있으며, 3개 회사가 본사에서 운용하는 업무용 차량 현황은 [별표1] 과 같다.

가. 차량 일상점검 및 일상점검기록부 작성·관리에 관한 사항

○○(주), ★★(주) 규정 등에 따르면 차량의 이상유무를 조기에 발견하기 위하여 차량 운행 전 일상점검⁵⁰⁾을 실시하고 그 결과를 기록하도록 하고 있다.

그런데 ★★(주)는 본사 업무용 차량 운행 시 일상점검을 실시하지 않고, 차량 내에 일상점검기록부도 비치하지 않고 있다.

○○(주)는 본사 업무용 차량 임차 이후 현재까지 부정기적으로 임대업체로부터 출장 점검, 소모품 교체 등을 하고 있으나, 차량별 일상점검은 실시하지 않고, 일상점

50) 일상점검은 원동기, 조향·제동·유압장치 및 타이어 공기압 점검 등의 차량 운행 전 안전사고를 예방을 위한 점검항목으로 구성되어있어 점검을 실시하지 않을 경우, 차량의 안전사고 발생 우려가 있다.

검기록부도 비치하지 않고 있다.

나. 차량운행기록부 작성에 관한 사항

3개 회사 규정 등에 따르면 차량 사용자는 차량 운행이 종료된 후 각 규정, 지침의 서식에 따라 사용자, 운행 목적, 운행 지역, 운행 거리, 주유 시 주유량(금액) 등을 차량운행기록부에 기록·관리하도록 하고 있다.

그런데 ☆☆(주)는 본사 업무용 차량의 차량운행기록부(규정 별지 제2호 서식) 작성 시 일자별 작성 및 운행 시간, 운행 거리, 주유량 등을 규정 서식에 따라 관리하지 않고 있다.

★★(주)는 본사 업무용 4대 차량(전용차량 포함) 중 3대(102하2003, 102하2005, 102하2021)의 차량운행기록부(지침 별지 제2호 서식)를 작성·관리하지 않고 있다.

○○(주)는 차량운행기록부(규정 별지 제2호 서식)를 작성하면서 과세기간, 기본정보(차종, 자동차 등록번호), 주유금액, 사용일자 등을 기재하지 않거나, 잘못 작성하는 등 규정에 따라 관리하지 않고 있다.

다. 전용 차량의 운행기록 작성에 관한 사항

「법인세법」 제27조의2(업무용승용차 관련비용의 손금불산입 등 특례) 제2항, 같은 법 시행령 제50조의2(업무용승용차 관련비용 등의 손금불산입 특례) 제5항, 같은 법 시행규칙 제27조의2(업무용승용차 관련비용 등의 손금불산입 특례) 제3항에 따르면 업무용승용차를 사적으로 사용한 비용은 손금⁵¹⁾에 산입이 불가하다고 규

51) 【법인세법】 제19조(손금의 범위) ① 손금은 자본 또는 출자의 환급, 잉여금의 처분 및 이 법에서 규정하는 것은 제외하고 해당 법인의 순자산을 감소시키는 거래로 인하여 발생하는 손실 또는 비용의 금액으로 한다.

정하고 있고, 업무용승용차의 사적사용 방지를 위해 「업무용승용차 운행기록 방법에 관한 고시」(이하 “고시”라 한다)를 제정하여 업무용승용차 운행기록 방법을 고시 별지 서식에 따라 일자별 주행거리, 업무용 사용거리(출·퇴근용, 일반업무용)을 구분하여 업무용승용차 운행기록부를 작성하도록 하고 있으며, 과세관청의 요청 시 업무용승용차 관리규정, 출장명령서 등을 통하여 업무목적을 소명하도록 하고있다.

그런데 ☆☆(주)는 규정 개정 시(2020. 9. 3.) 제14조(차량의 사용) 제4항에 전용 차량의 경우 출·퇴근을 제외한 출장 등 경영활동 일정만을 별지 제3호 서식에 기록하도록 하여 대표이사가 사용하는 전용 차량의 일자별 출·퇴근 시 이용한 주행거리는 작성·관리를 하지 않고 있어 향후, 과세관청의 요청 시 차량의 업무용 사용을 소명하기 위해 업무용승용차 관리규정, 출장명령서, 일자별 주행거리, 업무용 사용거리(출·퇴근용, 일반업무용)를 구분하여 제출함에 있어, 현재의 출·퇴근 이용 주행거리를 기록하지 않는 차량운행기록부로는 업무용 사용을 명확히 소명할 수 없으므로 규정을 개정하여 전용 차량의 출·퇴근 이용 주행거리를 작성·관리하는 것이 필요하다.

[관계기관 의견 및 검토 결과] ☆☆(주)는 ‘나’, ‘다’와 관련하여 감사 결과에 의견을 제시하지 않았다.

★★(주)는 ‘가’와 관련하여 본사 업무용 차량은 장기렌트 차량으로 업무용 차량 내에 일상점검 기록부를 비치하지 않고, 차량 임대차계약서에 따라 임대업체에서 정기 정비점검을 실시하고 있다고 하나, 지침에 따라 일상점검은 보유차량 및 임차차량을 모두 포함하여 실시하여야 하므로 그 주장은 받아들일 수 없다. 그리고 ‘나’와 관련해서는 차량운행기록부 작성 시 일부 누락 및 미기입한 사항이 발생한 것에 대해서는 앞으로 철저히 작성·관리하겠다고 하였다.

○○(주)는 ‘가’와 관련하여 차량운행기록부 양식을 개선하여 일상점검을 할 수

있도록 규정을 보완하겠다고 하였으며, ‘나’와 관련해서는 차량운행기록부는 규정에 따라 관리하도록 개선하겠다고 하였다.

조치할 사항

☆☆㉞ 대표이사는

① 본사 업무용 차량 운행 시 차량운행기록부 관리업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 운영본부 사업운영실 총무팀 5급 ■■

② 전 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

③ 과세관청 요청 시 차량의 업무용 사용에 대한 명확한 소명을 위해 전용 차량 차량운행기록부에 출·퇴근 이용 주행거리를 기록하도록 규정을 개정하시기 바랍니다.
(개선)

★★㉞ 대표이사는

① 본사 업무용차량 운행 시 일상점검 및 일상점검기록부 관리, 차량운행기록부 관리업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 운영본부 운영부 공항운영과 5급 ㉞

② 전 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

○○㈜ 대표이사는

① 본사 업무용차량 운행 시 일상점검 및 일상점검기록부 관리, 차량운행기록부 관리업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 공항안전보안본부 운영보안실 인사총무팀 3급 ℃℃

② 전 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

[별표 1]

3개 회사 본사 업무용 차량 현황

【표1】★★(주) 본사 업무용 차량 현황

연번	구분	차종	차량번호	임차기간	임대업체
1	대표이사	그랜저	102하2003	2020.03.20.~2023.03.19.	(주) Å Å
2	업무용	쏘나타	102하2004	"	"
3	업무용	투싼	102하2005	"	"
4	업무용	카니발	102하2021	2022.10.26.~2025.10.25.	"

【표2】○○(주) 본사 업무용 차량 현황

연번	구분	차종	차량번호	임차기간	임대업체
1	대표이사	K7	145하6519	2020.02.18.~2023.02.18.	ϕ ϕ (주)
2	공항안전보안본부	K5	104호2351	2020.08.27.~2023.08.27.	"
3	기획본부	"	104하8289	2020.07.30.~2023.07.30.	"
4	공용	카니발	145허1092	2020.03.23.~2023.03.23.	"

【표3】☆☆(주) 본사 업무용 차량 현황

연번	구분	차종	차량번호	임차기간	임대업체
1	대표이사	그랜저 HEV	178허9680	2021.02.05.~2024.02.05.	£ £ (주)
2	기획본부	쏘렌토 HEV	147누7681	2021.10.21.~2024.10.21.	"
3	운영본부	K8 HEV	147누7662	2021.10.28.~2024.10.28.	"
4	총무팀	카니발	111조6845	2022.07.01.~2027.07.01.	"

시 정 · 경 고 요 구

21

제 목 인장 미등록 및 인장대장 미작성

관 계 기 관 ☆☆☆(주), ★★(주), ○○(주)

구 분 총무

내 용

☆☆(주), ★★(주), ○○(주)(이하 “회사”라 한다)는 한국공항공사가 100% 출자하여 설립된 법인으로, 각 회사에서는 사무의 간소화·표준화 등을 도모하여 행정의 효율을 높이기 위해 사무관리에 관한 사항을 자체 「사무 및 기록물관리규정」(이하 “규정”이라 한다)으로 제정·운용하고 있다.

3개 회사 규정에 따르면 문서주관부서장은 인장 생성 시 인장대장⁵²⁾에 그 인영을 등록하여 관리하여야 하고, 문서부서의 장은 사장이 별도로 정하는 바에 따라 인장대장을 비치하고 인장의 등록·재등록·폐기 등에 관한 사항을 기록·관리하도록 하고 있다.

또한 인장을 새로 새기거나 갱신한 때에는 인장대장에 등록 등 인장관리 행위를 함으로써 그 효력이 발생하는 것이므로 인장대장에 등록되지 않은 인장은 효력이 없다고 볼 수 있으며, 인장 등록 이후 발생하는 변경사항 등에 대해 인장대장 관리 및 각 인장별 용도, 사용절차 등 관리에 소홀함이 없도록 엄격하게 관리하여야 한다.⁵³⁾

52) 규정 별지 제3호 서식(○○(주)는 규정 별지 제5호 서식)

53) 타 기관 감사사례(우리은행, 조선대학교 등) 중 직인을 도용하여 경력증명서, 표창장 위조하는 사례 다수 발생함

그런데 3개 회사는 규정에 따라 인장대장에 그 인영을 등록하지 않고, 인장의 재등록·폐기 등에 관한 사항을 기록해야 하는 인장대장을 비치하지도 않고 인장을 사용하고 있어 문서의 위·변조 및 횡령 등을 초래할 가능성이 있으므로 조속히 인장대장을 비치하고 인장의 인영 등록·관리가 필요하다.

[관계기관 의견 및 검토 결과] ★★(주)는 「사무 및 기록물관리규정」이 2019. 12. 27.에 제정되었으나, 제정 여부를 정확히 인지하지 못해 인영 등록 및 인장대장을 기록·관리하지 못하였고, 앞으로 인장대장에 인영 등록 및 관리사항을 기록·관리하겠다고 하였다.

☆☆(주), ○○(주)는 감사 결과에 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

☆☆(주) 대표이사는

① 보유 인장의 인영 등록 등 인장대장을 조속히 비치하여 현행에 맞게 작성하여 관리하시고,(시정)

② 관련 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 기획본부 경영기획실 1급 ※※

★★(주) 대표이사는

① 보유 인장의 인영 등록 등 인장대장을 조속히 비치하여 현행에 맞게 작성하여 관리하시고,(시정)

② 관련 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 운영본부 운영부 공항운영과 5급 ☐☐

○○㈜ 대표이사는

① 보유 인장의 인영 등록 등 인장대장을 조속히 비치하여 현행에 맞게 작성하여 관리하시고,(시정)

② 관련 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : 기획본부 경영관리실 기획팀 3급 ㄱㄱ

시 정 요 구 · 기 관 경 고

22

제 목	안전 관련 법령·지침·규정 이행 소홀
관 계 기 관	☆☆(주)
구 분	안전
내 용	

☆☆(주)는 한국공항공사가 100% 출자한 법인으로 중부권역 공항운영 및 시설 관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 2017년 12월 설립되었으며, 상시 근로자가 5명 이상으로 사업주 또는 경영책임자 등의 안전 및 보건 확보 의무를 명시한 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」(이하 “중대재해처벌법”이라 한다)의 적용을 받는다.

또한, 산업안전 및 보건에 관한 기준을 명시한 「산업안전보건법」 및 관련 지침의 적용을 받으며, 재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 직원의 안전과 보건을 유지·증진하기 위해 「안전보건관리규정」(이하 “규정”이라 한다)을 제정·운용하고 있다.

가. 중대재해처벌법 이행에 관한 사항

1) 안전·보건 업무 총괄·관리 전담 조직 운영 기준에 관한 사항

「중대재해처벌법 시행령」 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 제2호에 따르면 사업주 또는 경영책임자 등은 상시 근로자 수가 500인 이상이고 안전보건

전문인력⁵⁴⁾의 합이 3명 이상인 경우, 안전·보건에 관한 업무를 총괄·관리하는 전담 조직을 두도록 하고 있다.

☆☆(주)는 상시근로자가 500인 이상이고 안전보건 전문인력의 합이 3명 이상 이므로, 본사 안전·보건 업무 총괄·관리 전담 조직인 안전보건팀을 구성·운영하고 있으나, 기존 근무 인원 2명 중 1명이 퇴사(2022. 6. 24.)한 이후에 별도의 충원 없이 1명으로만 안전보건팀을 운영하였으며 감사종료일(2022. 11. 17.) 현재까지도 「중대재해처벌법 중대산업재해 해설서」 상 조직의 기준(2인 이상)⁵⁵⁾을 충족하지 못한 채로 운영 중이다.

2) 안전보건관리책임자 등의 의무 이행 평가에 관한 사항

「중대재해처벌법 시행령」 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 제5호 나목에 따르면 사업주 또는 경영책임자 등은 안전보건관리책임자 등⁵⁶⁾이 해당 업무를 충실하게 수행하는지 평가하는 기준을 마련하고, 그 기준에 따라 반기 1회 이상 평가·관리하도록 하고 있다.

그런데 ☆☆(주)가 2022년 하반기에 시행한 전 사업소 안전보건 순회점검⁵⁷⁾ 시 안전보건관리책임자 등의 업무수행 정도에 관해서 확인은 하고 있으나, 구체적인 평가 기준은 마련되어 있지 않아 이에 대한 기준 마련이 필요하다.

3) 안전·보건 관계 법령에 따른 의무 이행 및 의무교육 실시여부 점검에 관한 사항

「중대재해처벌법 시행령」 제5조(안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치) 제2항 제1호에 따르면 사업주 또는 경영책임자 등은 안전·보건

54) 「산업안전보건법」 제17조(안전관리자), 제18조(보건관리자) 및 제22조(산업보건의)에 따른 안전관리자, 보건관리자, 산업보건의

55) “중대재해처벌법 중대산업재해 해설서(고용노동부, 2021.11.)”에 따르면 조직은 특정한 목적 달성을 위한 다수의 결합체를 의미하므로 그 구성원은 2명 이상이어야 함

56) 「산업안전보건법」 제15조(안전보건관리책임자), 제16조(관리감독자) 및 제62조(안전보건총괄책임자)에 따른 안전보건관리책임자, 관리감독자 및 안전보건총괄책임자

57) ☆☆(주) 안전보건팀-534(2022.11.1.) “2022년 하반기 전 사업소 안전보건 순회점검 결과”

관계 법령에 따른 의무사항에 대한 이행 여부를 반기 1회 이상 점검하도록 하고 있다.

그런데 ☆☆(주)는 2022년 하반기에 시행한 전 사업소 안전보건 순회점검 시 중대재해처벌법에서 요구하는 의무사항에 대해 자체 체크리스트를 마련하여 점검하였으나, 자체 체크리스트에 공항 운영 및 시설관리와 관련된 법령을 식별하지 않고, 그에 따른 의무사항 이행 여부에 대한 점검도 이행하지 않고 있어 위탁업무 관계 법령 식별 및 그에 따른 점검이 필요하다.

나. 산업안전 및 보건 관련 법령·지침·규정에 관한 사항

1) 안전보건관리책임자의 임무에 관한 사항

「산업안전보건법」 제15조(안전보건관리책임자)에 따르면 사업주는 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람에게 해당 사업장의 산업재해 예방계획 수립, 해당 사업장의 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항 등의 업무를 총괄하여 관리하도록 하고 있다.

또한, 규정 제22조(안전보건관리계획수립에 관한 사항)에서는 안전보건관리책임자가 매년 1월 중 경영방침에 부합하는 안전보건관리계획을 수립하여 시행하도록 하고 있고, 제43조(재해분석 및 대책)에서는 안전보건관리 주관부서의 장⁵⁸⁾이 매 분기별 재해 현황을 파악하고 매 익년 3월 중에 전년도 재해다발 원인, 재해부서 등 재해 현황을 총괄 분석한 결과를 토대로 재해예방대책을 수립·시행하며 재해분석 결과는 각 부서에 통보하도록 하고 있다.

그런데 ☆☆(주)는 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람을 안전보건관리책임자로 선임⁵⁹⁾하고는 있으나 사업장별 안전보건관리계획을 수립하지 않고

58) 안전보건관리규정 제8조(안전보건관리 주관부서) 직제규정상 안전보건업무를 담당하는 부서는 회사 전체의 안전·보건에 관한 업무를 총괄·관리한다.

59) 안전보건관리규정 제10조(안전보건관리책임자) ① 안전보건관리책임자를 두어야 하는 사업소는 다음과 같으며, 안전보건관리책임자는 해당 사업소 안전보건관리업무를 총괄한다.

있으며, 「2022년 안전 및 보건관리 계획⁶⁰⁾」을 수립하면서 재해 현황을 총괄 분석하고 재해예방대책을 마련했으나 그 결과를 각 부서에 통보하지 않고 있다.

2) 산업안전보건위원회 운영에 관한 사항

「산업안전보건법」 제24조(산업안전보건위원회) 및 같은 법 시행령 제34조(산업안전보건위원회 구성 대상)에 따라 사업주는 상시근로자 100명 이상인 사업장에 안전 및 보건에 관한 중요사항⁶¹⁾을 심의·의결하기 위해 근로자위원과 사용자위원이 같은 수로 구성되는 산업안전보건위원회를 구성·운영해야 하고, 그 결과를 회의록으로 작성·보존하며, 회의 결과와 중재 결정된 내용 등을 사내 게시 등 적절한 방법으로 근로자에게 신속히 알리도록 하고 있다.

그런데 ☆☆(주)는 상시근로자 100명 이상 사업장인 본사, AA공항 및 BB공항에서 각각 산업안전보건위원회를 구성·운영하고 그 결과를 작성·보존하고 있으나 회의 결과와 중재 결정된 내용 등을 적절한 방법으로 근로자에게 알리고 있지 않았다.

[관계기관 의견 및 검토 결과] ☆☆(주)는 ‘가-1)’과 관련하여 전담조직의 정원은 3명으로 현재 결원 상태인 2명은 채용이 진행 중이라고 하였고, ‘가-3)’과 관련하여 중대재해처벌법령 FAQ에 따르면 중대재해처벌법 상 전담조직은 안전보건에 관한 사항의 관련 업무만 수행해야 하며, 소방·시설관리·전기 등의 현장 실무를 함께 수행할 수 없다고 명시되어있다고 의견을 제시하였다.

또한 ‘나-2)’와 관련하여 「산업안전보건법 시행령」 제39조(회의 결과 등의

1. AA공항, BB공항, CC공항 : 지점장
2. DD, EE, FF : 소장

60) ☆☆(주) 공항운영팀-532(2021.12.27.) “2022년 안전 및 보건관리 계획”

61) 사업장의 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항, 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항, 안전보건교육에 관한 사항 등

공지)에서 그 결과를 사내방송, 사내보, 게시 또는 자체 정례조회, 그 밖의 적절한 방법으로 근로자에게 신속히 알려야 한다고 규정하고 있어 산업안전보건위원회 결과를 본사 월간경영회의자료에 작성하여 전파하고 있다고 주장하였다.

그러나 ‘가-3)’과 관련하여 소방·시설관리·전기 등의 업무수행은 전담조직에서 병행할 수 없는 것이 맞으나, 각 분야별 관계 법령에 대한 의무사항 이행 여부를 확인하는 업무는 수행할 수 있으므로 받아들일 수 없다.

또한 ‘나-2)’와 관련하여 본사 월간경영회의자료를 일부 확인한 결과, 회의 개요(일자, 참석자, 안건명 등)만 기록되어 있을 뿐 회의 결과와 중재 결정된 내용 등은 확인할 수 없으므로 「산업안전보건법 시행령」 제39조(회의 결과 등의 공지)에 따라 회의 결과 등을 공지하고 있다고 보기 어렵다.

조치할 사항 ☆☆(주) 대표이사는

- ① 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 상 조직의 기준에 미달하지 않도록 신규 채용, 인사발령 등을 통해 전담조직의 결원을 신속하게 충원하시고,
- ② 안전보건관리책임자 등의 업무수행을 평가하는 기준을 수립하시고, 안전·보건 관계 법령을 식별하여 자체 체크리스트에 반영 및 그에 따른 의무사항 이행여부를 점검하시기 바라며,
- ③ 사업장별 안전보건관리계획을 수립하시고, 재해분석 결과를 각 부서에 통보하시기 바라며, 사업장별 산업안전보건위원회 회의 결과와 중재 결정된 내용 등을 적절한 방법으로 근로자에게 신속히 알리시기 바랍니다.(시정/기관경고)

시 정 요 구 · 기 관 경 고

23

제 목	안전 관련 법령·지침·규정 이행 소홀
관 계 기 관	○○(주)
구 분	안전
내 용	

○○(주)는 한국공항공사가 100% 출자한 법인으로 전국공항 항공보안 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 2019년 11월 설립되었으며, 상시 근로자가 5명 이상으로 사업주 또는 경영책임자 등의 안전 및 보건 확보 의무를 명시한 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」(이하 “중대재해처벌법”이라 한다)의 적용을 받는다.

또한, 산업안전 및 보건에 관한 기준을 명시한 「산업안전보건법」 및 관련 지침의 적용을 받으며, 재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 직원의 안전과 보건을 유지·증진하기 위해 「안전보건관리규정」(이하 “규정”이라 한다)을 제정·운용하고 있다.

가. 중대재해처벌법 이행에 관한 사항

1) 안전보건관리책임자 등의 의무 이행 평가에 관한 사항

「중대재해처벌법 시행령」 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 제5호 나목에 따르면 사업주 또는 경영책임자 등은 안전보건관리책임자 등⁶²⁾이 해당

62) 「산업안전보건법」 제15조(안전보건관리책임자), 제16조(관리감독자) 및 제62조(안전보건총괄책임자)에 따른 안전보건관리책임자, 관리감독자 및 안전보건총괄책임자

업무를 충실하게 수행하는지 평가하는 기준을 마련하고, 그 기준에 따라 반기 1회 이상 평가·관리하도록 하고 있다.

그런데 ○○(주)는 안전보건관리책임자 등에 대한 평가 기준이 마련되어 있지 않아 이에 대한 평가·관리를 이행하지 못하고 있으므로 안전보건관리책임자 등에 대한 평가기준 마련이 필요하다.

2) 종사자 의견의 청취 등에 관한 사항

「중대재해처벌법 시행령」 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 제7호에 따르면 사업주 또는 경영책임자 등은 안전·보건에 관한 사항에 대해 종사자의 의견을 듣는 절차를 마련하고, 그 절차에 따라 의견을 들어 재해 예방에 필요하다고 인정하는 경우에는 그에 대한 개선방안을 마련하여 이행하는지를 반기 1회 이상 점검한 후 필요한 조치를 하도록 하고 있다.

그런데 ○○(주)는 종사자의 의견을 듣는 절차가 마련되어 있지 않아 이에 대한 점검·조치를 이행하지 못하고 있으므로 종사자 의견 청취 절차 마련이 필요하다.

3) 비상대응 매뉴얼에 관한 사항

「중대재해처벌법 시행령」 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 제8호에 따르면 중대산업재해가 발생하거나 발생할 급박한 위험이 있는 경우를 대비하여 ‘작업중지, 근로자대피, 위험요인 제거 등의 대응 조치’, ‘중대산업재해를 입은 사람의 구호조치’, ‘추가 피해방지를 위한 조치’ 등에 관한 매뉴얼을 마련하고, 해당 매뉴얼에 따라 조치하는지를 반기 1회 이상 점검하도록 하고 있다.

그런데 ○○(주)는 관련 매뉴얼도 마련되어 있지 않고 반기 1회 점검을 이행하지 않아 비상대응 매뉴얼에 대한 마련이 필요하다.

4) 안전·보건 관계 법령에 따른 의무 이행 및 의무교육 실시 여부 점검에 관한 사항

「중대재해처벌법 시행령」 제5조(안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치) 제2항 제1호에 따르면 사업주 또는 경영책임자 등은 안전·보건 관계 법령에 따른 의무사항에 대한 이행 여부를 반기 1회 이상 점검하도록 하고 있다.

그런데 ○○(주)는 안전보건 순회 점검⁶³⁾ 시 업무와 관련된 안전·보건 관계 법령을 식별하지 않고 법령에 따른 의무사항 이행 여부 확인 등도 점검하지 않고 있어 위탁업무 관계 법령 식별 및 그에 따른 점검이 필요하다.

나. 산업안전 및 보건 관련 법령·지침·규정에 관한 사항

1) 산업안전보건위원회 운영에 관한 사항

「산업안전보건법」 제24조(산업안전보건위원회) 및 같은 법 시행령 제34조(산업안전보건위원회 구성 대상)에 따라 사업주는 상시근로자 100명 이상인 사업장에 안전 및 보건에 관한 중요사항⁶⁴⁾을 심의·의결하기 위해 근로자위원과 사용자위원이 같은 수로 구성되는 산업안전보건위원회를 구성·운영해야 하고, 그 결과를 회의록으로 작성·보존하며, 회의 결과와 중재 결정된 내용 등을 사내 게시 등 적절한 방법으로 근로자에게 신속히 알리도록 하고 있다.

그런데 ○○(주)는 2020. 3. 20. 「산업안전보건위원회 구성 및 운영지침」을 제정했으나 실제로 산업안전보건위원회를 운영하지 않고 있다.

2) 안전점검 및 순찰에 관한 사항

규정 제24조(안전점검 및 순찰)에 따라 안전보건관계자⁶⁵⁾는 안전점검 및 순찰을

63) ○○(주) ASP운영지원팀-2699(2022.10.14.) “경영진 전국공항 안전보건 순회점검(LL, JJ) 결과보고”

64) 사업장의 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항, 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항, 안전보건교육에 관한 사항 등

65) 안전보건관리책임자(AA, MM, 제주사업소 현장대리인) 월 1회, 안전·보건관리자 주 1회 이상, 관리감독자(전 사업소 부서장) 일 1회 이상

실시하여 재해를 미리 방지하여야 하고, 점검 시 점검계획을 수립하여 점검표에 따라 실시하고 그 기록을 유지·관리하도록 하고 있다.

그런데 ○○(주)는 규정 제정 이후 감사종료일(2022. 11. 11.) 현재까지 안전점검 및 순찰을 실시하지 않고 있다.

3) 위험성평가에 관한 사항

「산업안전보건법」 제36조(위험성평가의 실시)에 따라 사업주는 위험성평가를 실시하도록 하고 있으며, 「사업장 위험성평가에 관한 지침」 제9조⁶⁶⁾(사전준비)에 따라 위험성평가를 효과적으로 실시하기 위하여 자체 위험성평가 실시규정을 작성하고, 지속적으로 관리하도록 하고 있다.

그런데 ○○(주)는 매년 위험성평가를 실시⁶⁷⁾하고 있으나 자체 위험성평가 실시규정은 작성·관리하지 않고 있다.

[관계기관 의견] ○○(주)는 감사 결과에 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○(주) 대표이사는

① 안전보건관리책임자 등의 업무수행을 평가하는 기준 및 중대산업재해 발생을 대비한 비상대응 매뉴얼 신속히 수립하시고 관련 점검 등을 이행하시고, 안전·보건 관계 법령 식별 및 그에 따른 의무사항 이행여부를 점검하시기 바라며,

③ 「산업안전보건법」 및 「산업안전보건위원회 구성 및 운영지침」 등에 따라 산업안전보건위원회를 운영하고, 안전점검 및 순찰을 실시하며, 자체 위험성평가 실시규정을 작성·관리하시기 바랍니다.(시정/기관경고)

66) 제9조(사전준비) ① 사업주는 위험성평가를 효과적으로 실시하기 위하여 최초 위험성평가지 다음 각 호의 사항이 포함된 위험성평가 실시규정을 작성하고, 지속적으로 관리하여야 한다. (이하 생략)

67) 담당자는 한국공항공사의 기준을 준용하여 위험성평가를 실시하고 있다고 진술함

시 정 요 구 · 기 관 주 의

24

제 목	중대재해 처벌 등에 관한 법률 이행 소홀
관 계 기 관	★★(주)
구 분	안전
내 용	

★★(주)는 한국공항공사가 100% 출자한 법인으로 중부권역 공항운영 및 시설 관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 2017년 12월 설립되었으며, 상시 근로자가 5명 이상으로 사업주 또는 경영책임자 등의 안전 및 보건 확보 의무를 명시한 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」(이하 “중대재해처벌법”이라 한다)의 적용을 받는다.

가. 안전보건관리책임자 등의 의무 이행 평가에 관한 사항

「중대재해처벌법 시행령」 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 제5호 나목에 따르면 사업주 또는 경영책임자 등은 안전보건관리책임자 등⁶⁸⁾이 해당 업무를 충실하게 수행하는지 평가하는 기준을 마련하고, 그 기준에 따라 반기 1회 이상 평가·관리하도록 하고 있다.

그런데 ★★(주)는 안전보건관리책임자 등에 대한 평가 기준이 마련되어 있지 않아 이에 대한 평가·관리를 이행하지 못하고 있으므로 안전보건관리책임자 등

68) 「산업안전보건법」 제15조(안전보건관리책임자), 제16조(관리감독자) 및 제62조(안전보건총괄책임자)에 따른 안전보건관리책임자, 관리감독자 및 안전보건총괄책임자

에 대한 평가기준 마련이 필요하다.

나. 안전·보건 관계 법령에 따른 의무 이행 및 의무교육 실시여부 점검에 관한 사항

「중대재해처벌법 시행령」 제5조(안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치) 제2항 제1호에 따르면 사업주 또는 경영책임자 등은 안전·보건 관계 법령에 따른 의무사항에 대한 이행 여부를 반기 1회 이상 점검하도록 하고 있다.

그런데 ★★(주)는 2022년 하반기에 시행한 안전보건관리 점검⁶⁹⁾ 시 「산업안전보건법」에 따른 주요 의무사항 이행 여부는 확인·점검하고 있으나, 공항 운영 및 시설관리 관계 법령으로 식별한 「소방시설법」, 「위험물안전관리법」, 「승강기안전관리법」 등에 따른 의무사항 이행 여부는 확인·점검하지 않고 있어 관계 법령 식별 결과에 따른 점검이 필요하다.

[관계기관 의견 및 검토 결과] ★★(주)는 ‘가’와 관련하여 평가의 주체가 경영책임자인지 안전관리자인지 고용노동부에 질의 중이며, 향후 중대재해처벌법 관련 점검리스트에 반영하여 점검 시 활용하겠다고 하였고, ‘나’와 관련하여 현재 각 현장에 자격을 가진 안전관리자를 선임하여 지적 및 점검 등의 업무를 하고 있으며 추후 관련 결과 보고 시 증거자료 등을 수록하여 문서 관리를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는 안전보건관리책임자 등의 업무수행을 평가하는 기준을 수립하시고, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령」 제5조에 따라 식별한 안전·보건 관계 법령에 따른 의무사항 이행여부를 점검하시기 바랍니다.(시정/기관주의)

69) ★★(주) 공항운영과-1840(2022.11.1.) “2022년 하반기 KK비행훈련원 중대재해처벌법 대비 안전보건 점검 결과 보고”

시 정 요 구 · 통 보

25

제 목 대표이사의 공용 재산 부당 사용 및 직무 관련 압력 행사
관 계 기 관 ★★(주), ●●
구 분 기타
내 용

★★(주)(이하 “회사”라고 한다)는 한국공항공사가 100% 출자한 법인으로 영남·호남권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 2019년 11월 설립되었으며, 「공직자윤리법」 제3조의2(공직유관단체)에 따라 2020년 7월 공직유관단체로 지정되었다.

푸푸 대표이사(이하 “사장”이라 한다)는 「정관」에 따라 선임⁷⁰⁾되어 회사의 업무를 집행하고 총괄하며, 모회사인 한국공항공사 사장과 성과 목표, 권한과 책임 및 성과급을 포함한 보수 등에 관하여 필요한 사항을 규정한 사장경영계약을 2020년 6월 체결하였다. 「사장경영계약서」 제4조(사장의 권한과 책임) 제5항에 따르면 사장은 재임기간 중 직무를 수행함에 있어 회사의 관련 규정에 따른 직무 청렴의무를 준수하여야 하며, 이를 위반한 경우에는 같은 규정에 따라 책임을 지도록 하고 있다.

또한 사장은 임원의 복무관리에 관한 사항을 규정한 「임원복무관리지침」 제4조(성실 의무)에 따라 법령, 정관, 그 밖의 사규를 준수하고 성실 근면하게 근무하여 맡은 바 직무를 완수해야 하며, 회사의 명예를 훼손하거나 재산상 손해를 입히는

70) 사장 임기 : 2019. 11. 25.~2022. 11. 24.

행위를 하여서는 아니 되며, 제8조(품위유지 의무)에 따라 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그리고 회사는 부패방지과 깨끗한 공직풍토 조성을 위해 임직원이 준수하여야 할 행동기준을 규정한 「임직원 행동강령」을 제정·운용하고 있는데, 「임직원 행동강령」 제12조(예산의 목적 외 사용 금지)에 따르면 임직원은 회사의 예산을 사적인 용도로 사용해서는 아니 되고 예산의 목적과 관련 법규에서 정하는 기준에 맞게 사용하도록 하고 있고, 제16조(이권 개입 등의 금지)는 자신의 직위를 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 하는 것을 금지하고 있으며 제23조(청렴한 계약의 체결 및 이행)는 회사에서 시행하는 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행하도록 하고 있다.

한편 「정관」 제17조⁷¹⁾(특별결의) 및 「사장경영계약서」 제16조(해임 건의)는 사장이 법령이나 정관을 위반하는 행위를 하는 등 사장으로서의 직무수행에 현저한 지장이 있다고 판단되는 경우 이사회는 의결을 거쳐 주주총회에 사장을 해임하거나 해임을 건의할 수 있도록 하고 있다.

가. 공휴일·휴무일 법인카드 사용에 관한 사항

회사는 법인카드 관리 및 사용에 관한 제반 사항을 정하여 윤리적이고 투명한 사용을 도모하고자 「법인카드 관리지침」을 제정·운용하고 있다.

「법인카드 관리지침」 제8조(윤리적 사용과 투명성 확보) 제2항에 따르면 공휴일과 휴무일에는 법인카드를 사용할 수 없다. 다만, 업무추진을 위하여 사용이 불가피

71) 제17조(특별결의) 전조의 규정에 불구하고 다음 각호에 대하여는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.

1. 정관 변경
2. 이사 또는 감사의 해임 (이하 생략)

하고, 객관적 증명(출장, 내부결재 등)이 가능한 경우에는 같은 조 제4항에 따라 사용 사유를 작성하여야 하며, 객관적 증빙을 첨부하도록 하고 있다.

한편, 「법인카드 관리지침」 제14조(불법 사용자에 대한 제재)는 법인카드 사용기준 위반에 대해서 징계 등 필요한 조치를 할 수 있으며, 사용금액에 대해서는 기간 경과 등으로 취소가 불가능한 경우 ‘미수금’ 계정으로 회계처리 후 해당 금액을 법인통장 계좌로 입금하도록 하고 있다.

그런데 2021. 1. 1.~2022. 9. 30. 기간 중 사장 법인카드 사용내역을 확인한 결과, [별표 1] 과 같이 공휴일·휴무일 사용에 대하여 객관적 증빙이 없는 사용내역이 총 54건, 5,731,800원으로 확인되었으며, 이 금액 중 일부는 2021 회계연도 결산보고서 상 ‘미수금’으로 회계처리 되었고 감사종료일(2022. 11. 11.) 현재까지 입금하지 않고 있다.⁷²⁾

나. 공휴일·휴무일 업무용 차량 사용에 관한 사항

회사는 차량의 관리·운영을 위해 2022. 9. 8. 「차량관리지침」을 제정⁷³⁾하였고 「차량관리지침」 제20조(금지사항) 제1항 제9호는 차량의 사적인 운행행위를 금지하고 있으며, 같은 조 제2항은 제1항 제9호를 위반 시 업무용 차량 사용 비용을 환수 조치하도록 하고 있다.

그런데 「차량관리지침」을 제정한 2022. 9. 8.~2022. 9. 30. 기간 중 사장 업무용 차량 사용내역을 확인한 결과, 【표1】과 같이 공휴일·휴무일 사용에 대하여 객관적 증빙이 없는 사용내역이 총 6건 확인되었다.

72) 2021 회계연도 결산보고서 상 해당 미수금은 1,184,437원이며 감사종료일(2022.11.11.) 현재 재무회계팀에서 자체 관리 중인 누적 미수금은 2,414,758원임

73) 회사는 2019. 11. 25. 설립 이후 약 3년이 지난 시점에 「차량관리지침」을 제정한 사유에 대하여 담당자 업무처리 지연이라고 진술함

【표1】 공휴일·휴무일 사장 업무용 차량 사용 내역

연번	일자	요일	차량번호	사용목적	비고
1	2022.09.09.	금요일	102하2003	사무실 출근	추석
2	2022.09.10.	토요일	102하2003	XX사업소 순시	추석
3	2022.09.11.	일요일	102하2003	XX사업소 순시	추석
4	2022.09.12.	월요일	102하2003	사무실 출근	추석
5	2022.09.24.	토요일	102하2003	NN사업소 순시	
6	2022.09.25.	일요일	102하2003	NN사업소 순시	

한편 2022년 7월 국민권익위원회(이하 “권익위”라 한다)로부터 「대표이사 행동강령위반(공용물 사적 사용·수익, 예산의 목적 외 사용 등 의혹) 신고사건」에 관한 조사⁷⁴⁾가 있었고, 조사 당시 2020년 1월부터 조사일까지의 공용차량 보유 현황, 운영 현황, 관련 사규 및 임직원 행동강령, 예산서 등을 권익위에 제출했음을 확인하였다.

권익위는 공휴일·휴무일 사장 업무용 차량 사용내역 중 사적 사용 여부를 판단하기 위해 차량 운행 관련 증거자료(공문 등)를 추가 요청하였고, 증거자료가 없어 객관적 소명이 어려운 사용내역에 대해서는 사장으로부터 확인서를 징구하였으나 회사의 차량 관련 사규 부재 등을 사유로 신고사건을 잠정 종결처리 하였다.

이에 권익위 조사 당시 회사에서 작성·제출한 자료를 바탕으로 2020. 7. 1.~2022. 9. 7.⁷⁵⁾ 사장 업무용 차량의 공휴일·휴무일 사용내역을 확인한 결과, [별표 2]와 같이 객관적 증빙이 없는 사용내역이 추가로 94건⁷⁶⁾ 확인되었다.

사규란 회사의 업무수행을 위한 제반 기준과 절차임에도 사장은 차량 관련 사규를 설립 이후 약 3년이 경과한 시점에 제정하였고, 기관 운영의 공정성과

74) 국민권익위원회 행동강령과-8451(2022.7.20.) “신고사건 현지조사 관련 협조요청(2022행강429)”
국민권익위원회 행동강령과-8715(2022.8.2.) “신고사건 관련 자료제출 요구(2022행강429)”

75) 사규 제정 이전 사장 업무용 차량 운영 실태를 파악하기 위해 확인함

76) 확인서 징구 당시 104건이었으나 이후 객관적 증빙을 제출한 10건을 제외함

투명성 제고를 위해 힘써야 할 공사의 출자회사이자 공직유관단체의 장이 사규가 제정되지 않았던 기간 동안 통상적 업무 범주를 벗어나 객관적 증빙 없이 공휴일·휴무일에 업무용 차량을 사용한 점과 사규를 제정한 이후에도 사규 제정 이전과 동일하게 객관적 증빙 없이 공휴일·휴무일 업무용 차량을 지속적으로 사용한 점을 고려할 때 「차량관리지침」 제정(2021년 9월) 이후 사용이 6건이라 해도 경미한 수준의 위반으로 볼 수 없다.

다. 수의계약 업체 선정에 관한 사항

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제27조(제도개선 권고)에 따라 공사의 출자회사이자 공직유관단체인 회사는 「공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고⁷⁷⁾」(이하 “제도개선안”이라 한다)를 반영하여 내부 규정의 객관성을 확보하여야 한다.

제도개선안에 따르면 내부 규정은 모회사의 규정을 우선 준용해야 하며, 특히 계약 분야에서는 수의계약 허용범위 엄격화에 관한 사항 등을 우선 준용이 필요한 중요 규정으로 명시하고 있다.

따라서 공사, 용역 및 물품구매 계약 기준 및 절차, 업무처리 등에 필요한 사항을 규정한 「계약업무처리지침⁷⁸⁾」이 2022. 1. 25. 제정되었으므로 이전까지는 모회사 규정 및 모회사가 적용·준용하고 있는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다)에 따라 업무를 수행했어야 하며, 이후에는 「계약업무처리지침」을 따라야 한다.

또한 회사의 「임직원 행동강령」 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시 등에

77) 의안번호 제2013-424호(2013.11.18.) “공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고”

78) 제2조(적용범위)에 따르면 지침에서 규정되지 않은 사항은 「국가계약법」 등 관련 법령을 따르도록 정하고 있음

대한 처리)에 따라 임직원은 하급자에게 자기 또는 타인의 이익을 위하여 법령이나 규정을 위반하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하여서는 아니 되고, 제23조(청렴한 계약의 체결 및 이행)에서는 회사에서 시행하는 입찰, 계약 및 계약이행 등은 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행하도록 하고 있다.

1) 동일업체로부터의 지속적 분할구매에 관한 사항

모회사의 「계약업무처리지침」에서는 「국가계약법 시행령」 제68조(공사의 분할 계약금지)에 따른 동일 구조물 공사 및 단일 공사로서 전체사업이 확정된 공사를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 「국가계약법 시행령」 제26조(수의 계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 가목에 따른 수의계약을 할 수 없고, 이는 용역 및 물품구매에도 적용된다고 명시하고 있으며, 회사의 「계약업무처리지침」상 수의계약사유서에도 ‘분할수의 해당여부’를 포함·확인하여 수의계약을 체결하도록 하고 있다.

그런데 회사는 전산장비, 마스크 등 소모성 물품을 구매하면서 통합 발주하여 경쟁입찰에 부쳐야 함에도 사장이 추천(지시)한 업체를 통해 【표2】와 같이 시기적, 양적으로 물품을 분할하여 구매하였다.

【표2】 동일업체로부터의 물품 분할계약 현황

연번	업체명	구매기간(횟수)	구매품목	구매금액(VAT제외)
1	ㄷㄷ	2020.06.19.~2021.10.29. (23회)	전산장비	88,183천원
2	ㄴㄴ	2021.09.07.~2022.07.05. (6회)	마스크	60,324천원

2) 공사 수의계약에 관한 사항

회사 「계약업무처리지침」 제17조(수의계약)에서는 「국가계약법 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 가목에 따라 수의계약을 체결하고자 할 때 추정가격이 2천만원을 초과하면 국가종합전자조달시스템을 이용하여 견적서

를 제출하도록 하고 있으며, 견적서는 관계 법령상 면허 등의 자격을 보유하고 공사를 시행할 수 있는 업체로부터 제출받아야 한다.

그런데 회사에서는 2022년 6월 본사 임원실 이전 및 회의실 신설 시설공사를 시행하면서 최초 추정가격을 2천만원 이하로 산정하였고, 이후 소방공사가 추가 되어 추정가격이 2천만원을 초과하였으나 수의계약사유서에는 변경된 추정가격이 아닌 2천만원 이하인 최초 추정가격을 근거로 국가종합전자조달시스템을 활용하지 않고, 【표3】 과 같이 임의로 3곳을 선정하여 견적서를 제출받았다.

【표3】 수의계약을 체결하기 위해 견적서를 제출받은 업체 현황

연번	업체명	견적금액(VAT제외)	비고
1	제이디자인랩	22,500천원	대표이사 추천업체
2	^^	15,499천원	기존 소액공사 경험이 있는 업체
3	^^	19,000천원	인터넷 검색을 통해 선정한 업체

또한 임의로 3개 업체의 견적서를 제출받아 계약상대자를 선정할 때도 담당자가 ‘연번 2’와 ‘연번 3’업체는 추가된 소방공사를 수행할 수 없다는⁷⁹⁾ 사유로 계약 상대방에서 제외한 후 최종적으로 공사를 수행할 수 있는 업체 간의 견적 비교가 이루어지지 않은 상황에서 사장이 추천한 ‘연번 1’ 업체와 소방공사 금액 4,600천원이 증액된 27,100천원으로 【표4】 와 같이 수의계약을 체결하였다.

【표4】 계약체결 현황

계약체결일	계약상대자	계약금액(VAT제외)	공사기간
2022.06.13.	ㄱㄱ	27,100천원	2022.06.13.~2022.06.19.(7일)

사장은 담당자가 지침과 관련 법령에 따라서 계약업무를 공정하고 투명하게 수행할 수 있도록 지도해야 할 책임이 있음에도 오히려 사장의 직무권한을 행사

79) 담당자 문답에서 ‘연번 2’와 ‘연번 3’ 업체가 미선정된 사유는 최초 계획과 달리 소방공사가 추가되었고 업체에 금액 변경 가능성 등을 언급하다 호지부지된 것일 뿐 면허가 없어서 선정하지 않은 것은 아니라고 진술하였으며, 내부 방침상 ‘연번 2’는 공사도면 미제출, ‘연번 3’은 소방공사 불가를 사유로 제외함

하여 계약상대자 선정, 계약체결 여부 등에 개입함으로써 결과적으로 「계약업무 처리지침」과 관련 법령 상 수의계약 허용 범주를 벗어나 특정업체와 계약을 체결하게 하여 계약업무 공정성을 훼손하였다.

[해임 검토] ‘가’, ‘나’, ‘다’에서 확인된 바와 같이 법인카드, 업무용 차량을 객관적 증빙 없이 사용하고, 특정 업체를 추천하여 수의계약을 체결하게 한 사장의 행위는 「임원복무관리지침」 제4조(성실 의무) 및 제8조(품위유지 의무), 「임직원 행동강령」 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시 등에 대한 처리), 제12조(예산의 목적 외 사용 금지) 및 제16조(이권 개입 등의 금지), 「법인카드 관리지침」 제8조(윤리적 사용과 투명성 확보), 「차량관리지침」 제20조(금지사항), 「계약업무처리지침」 제17조(수의 계약)를 위반한 행위으로써, 사장으로서의 직무수행에 현저한 지장을 초래하고 있으며, 공사 출자회사의 사장이자 공직유관단체의 장으로서 더 이상 윤리경영을 기대할 수 없어 「사장경영계약서」 제16조(해임 건의)에 따른 해임 건의가 필요하다고 판단된다.

다만, 현시점에서 사장은 ‘퇴임이사’ 80)로 해임 대상에 해당하지 않아⁸¹⁾ 현실적으로 해임 건의가 불가능한 점을 감안하여, 본 감사 결과를 기관에 통보함으로써 다시는 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 하고자 한다.

[고발·수사의뢰 검토] ‘가’, ‘나’, ‘다’와 같은 행위는 다음과 같은 범죄 혐의가 있다.

사장은 법인카드 및 업무용 차량을 공적 업무수행을 위해서만 사용하여야 할 업무상 임무가 있음에도 불구하고 공휴일·휴무일에 법인카드 및 업무용 차량을 사용하고 그에 대한 업무 관련성을 소명하지 못하였고 사적 사용으로 보이는 경우가 상당하므로 이는 ★★(주) 사장 본인이 재산상 이익을 취득하고, 회사에는 같은 금액

80) 【상법】 제386조 제1항에서는 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임된 이사가 취임할 때까지 이사의 권리의무가 있다고 규정하고 있으며 이를 ‘퇴임이사’라고 함

81) ★★(주) 사장의 임기는 2022.11.24.로 만료되어 ‘퇴임이사’에 해당되므로 【상법】 제386조 제1항에 따라 새로 선임된 이사의 취임 시까지 이사로서의 권리의무를 가지나, 대법원 판례(2021.8.19. 선고 대법원 2020다285406)에 따라 ‘해임’의 대상이 아님

상당의 재산상 손해를 가하게 된 것으로 형법 제355조(횡령, 배임) 제2항에 해당된다. 그리고 사장의 지시로 특정업체와 수의계약을 체결하게 한 행위는 공정한 계약 업무수행을 방해한 것으로 형법 제314조(업무방해) 제1항에 해당⁸²⁾된다⁸³⁾.

[관련자 의견 및 검토 결과] [별표 3] 참조

조치할 사항

★★(주) 사장은 객관적 증빙을 제출하지 못한 공휴일·휴무일 법인카드 사용금액 5,731,800원을 회사 법인통장 계좌로 입금하시기 바라며,(시정)

한국공항공사 사장은 이와 같은 사례가 재발하지 않도록 자회사 관리를 철저히 하시기 바라며, 자회사 사장경영평가에 감사 결과가 반영될 수 있도록 검토하시기 바랍니다.(통보)

★★(주)는 「형법」 제355조(횡령, 배임) 제2항 및 제314조(업무방해) 제1항을 위반하여 법인카드 및 업무용 차량을 사적으로 사용하고, 계약업무의 절차공정성을 훼손하여 회사에 손해를 입힌 ★★(주) 사장에 대하여 수사의뢰, 고발(고소) 조치를 하시기 바랍니다.(통보)

82) 형법 제314조 제1항 업무방해죄가 성립하기 위하여는 업무방해의 결과가 실제로 발생할 필요는 없고 업무방해의 결과를 초래할 위험이 발생하면 족하며, 업무수행 자체가 아니라 업무의 적정성이나 공정성이 방해된 경우에도 업무방해죄가 성립함(대법원 2010.3.25. 선고 2009도8506 판결 등 참조)

83) 수의계약 행위 관련은 '업무방해죄' 뿐 아니라 공정한 계약업무 절차 이행을 통해 물품 구매를 했더라면 구매금액, 구매조건 등에서 회사에게 더 유리한 조건으로 구매하였을 수도 있으나, 특정업체에 특혜를 제공함으로써 회사의 예산을 낭비하는 등 손해를 입혔을 가능성이 있는 바, 수사를 통해 이를 확인할 필요가 있다고 판단됨

[별표 1]

공휴일·휴무일 사장 법인카드 사용 내역

연번	일시	요일	사용내역	금액(원)	비고
1	2021.01.16. 12:56	토요일	언양꼬리곰탕	85,000	
2	2021.02.27. 14:55	토요일	해운대윤서방아구찜	47,000	
3	2021.02.28. 11:41	일요일	마당집	175,000	
4	2021.03.13. 20:38	토요일	대궐집	231,000	
5	2021.03.20. 20:13	토요일	일품정가	69,000	
6	2021.03.27. 12:06	토요일	태화육개장	92,000	
7	2021.03.27. 20:35	토요일	승승삼겹 (온병원점)	60,300	
8	2021.04.04. 12:46	일요일	조선화로집 전포점	48,000	
9	2021.04.04. 12:46	일요일	조선화로집 전포점	48,000	
10	2021.04.04. 12:47	일요일	조선화로집 전포점	36,000	
11	2021.04.04. 12:47	일요일	조선화로집 전포점	48,000	
12	2021.04.04. 12:47	일요일	조선화로집 전포점	48,000	
13	2021.04.04. 12:47	일요일	조선화로집 전포점	48,000	
14	2021.04.24. 19:49	토요일	영심이족발	48,000	
15	2021.05.09. 12:29	일요일	어찬바다해물찜	72,000	
16	2021.05.22. 13:28	토요일	일품정가	70,000	
17	2021.05.29. 13:16	토요일	마당집	235,000	
18	2021.06.19. 20:21	토요일	영심이족발	39,000	
19	2021.06.26. 20:50	토요일	급행장차이나	348,000	
20	2021.06.27. 20:19	일요일	부전역 연탄산 꼬장어	104,000	
21	2021.06.27. 21:16	일요일	신동키닭	28,000	
22	2021.07.04. 13:29	일요일	옥정식당	145,500	
23	2021.07.10. 19:13	토요일	신화민물장어	159,000	
24	2021.07.11. 20:48	일요일	자갈마당	284,000	
25	2021.07.17. 19:04	토요일	남해바다회일번지	71,000	
26	2021.07.18. 10:07	일요일	이바구 국밥	72,000	
27	2021.07.24. 15:14	토요일	카페온 달맞이	21,100	
28	2021.07.25. 12:44	일요일	언양꼬리곰탕	68,000	
29	2021.08.21. 12:27	토요일	언양꼬리곰탕	68,000	
30	2021.08.28. 12:42	토요일	언양꼬리곰탕	85,000	
31	2021.09.04. 20:46	토요일	신촌설렁탕	64,000	
32	2021.09.05. 20:47	일요일	한방장어구이	149,000	
33	2021.09.11. 21:13	토요일	수가성순두부	90,000	
34	2021.09.12. 12:25	일요일	문일한우촌(오코밸리점)	231,000	
35	2021.10.03. 21:03	일요일	남해바다회일번지	76,000	개천절
36	2021.11.07. 19:31	일요일	곱앤순	57,000	
37	2021.11.27. 19:43	토요일	산청본가어탕국수	294,000	
38	2021.11.28. 20:11	일요일	범천집목구이	74,400	
39	2021.12.19. 19:14	일요일	남해쭈꾸미와장어구이	62,000	

연번	일시	요일	사용내역	금액(원)	비고
40	2022.01.02. 19:09	일요일	결제대행KSNET	88,000	
41	2022.01.09. 19:15	일요일	날마다대박나는집 당감점	126,500	
42	2022.01.09. 19:17	일요일	날마다대박나는집 당감점	20,000	
43	2022.01.16. 19:52	일요일	조아조아도매Hits	137,000	
44	2022.01.22. 19:08	토요일	남해바다회일번지	83,000	
45	2022.01.23. 13:20	일요일	세영대구탕	53,000	
46	2022.01.23. 18:55	일요일	(주)사미현	347,000	
47	2022.01.23. 20:21	일요일	올드팝	30,500	
48	2022.01.23. 20:22	일요일	올드팝	4,500	
49	2022.01.29. 14:00	토요일	용궁해물탕	100,000	
50	2022.01.29. 19:59	토요일	부산복집	134,000	
51	2022.02.02. 19:05	수요일	송화강	142,000	설날
52	2022.02.19. 20:05	토요일	언양꼬리곰탕	112,000	
53	2022.03.09. 18:41	수요일	급행장	251,000	선거일
54	2022.03.20. 12:40	일요일	용궁해물탕	53,000	
계				5,731,800	

[별표 2]

공휴일·휴무일 사장 업무용 차량 사용 내역

연번	일자	요일	차량번호	사용목적
1	2020.07.05.	일요일	102하2003	MM사업소 순시
2	2020.07.11.	토요일	102하2003	♢♢ 마스크 수급 협의
3	2020.07.12.	일요일	102하2003	NN사업소 순시
4	2020.07.18.	토요일	102하2003	KK비행훈련원 순시
5	2020.07.19.	일요일	102하2003	사무실 출근
6	2020.07.26.	일요일	102하2003	♢♢ 마스크 수급 협의
7	2020.08.01.	토요일	102하2003	♢♢ 마스크 수급 협의
8	2020.08.08.	토요일	102하2003	GG사업소 순시
9	2020.08.15.	토요일	102하2003	ZZ사업소 순시
10	2020.08.16.	일요일	102하2003	해운대 ∠∠ 내방 후 신입직원 OJT 장소 협의
11	2020.08.29.	토요일	102하2003	%%군수 업무 협의
12	2020.09.05.	토요일	102하2003	\$\$군청 마스크 수급 관련 업무 협의
13	2020.09.12.	토요일	102하2003	사무실 출근
14	2020.09.13.	일요일	102하2003	NN사업소-XX사업소 순시
15	2020.09.19.	토요일	102하2003	ZZ사업소 순시
16	2020.09.20.	일요일	102하2003	HH사업소 현장 순시
17	2020.09.26.	토요일	102하2003	GG사업소 순시 및 !!시청 업무협의
18	2020.10.03.	토요일	102하2003	KK비행훈련원 순시 및 HH시청 마스크 수급 협의
19	2020.10.10.	토요일	102하2003	해운대 PP대학교 MOU체결 협의
20	2020.10.17.	토요일	102하2003	HH시장 업무협의
21	2020.10.24.	토요일	102하2003	♢♢ YY대 MOU체결 협의
22	2020.10.25.	일요일	102하2003	사무실 출근, 해운대 마스크 수급 협의
23	2020.10.31.	토요일	102하2003	ㄷㄷ 폴리텍대학 MOU체결 협의
24	2020.11.01.	일요일	102하2003	♢♢ YY대 MOU체결 협의
25	2020.11.07.	토요일	102하2003	HH TT 업무협의, 폴리텍대학 MOU체결 협의
26	2020.11.08.	일요일	102하2003	^^군수 인력관련 업무협의
27	2020.11.14.	토요일	102하2003	&&시장 인력관련 업무협의
28	2020.11.15.	일요일	102하2003	LL사업소-JJ사업소 순시
29	2020.11.21.	토요일	102하2003	**군수 업무협의
30	2020.11.29.	일요일	102하2003	사무실 출근
31	2020.12.05.	토요일	102하2003	XX사업소-MM사업소 순시
32	2020.12.06.	일요일	102하2003	사무실 출근, !!대학교 MOU 체결 협의
33	2020.12.19.	토요일	102하2003	해운대 PP대학교 MOU체결 협의
34	2020.12.26.	토요일	102하2003	군수 업무협의
35	2021.01.02.	토요일	102하2003	MM사업소 순시
36	2021.01.10.	일요일	102하2003	MM사업소 순시
37	2021.01.17.	일요일	102하2003	UU대학교 MOU체결 협의
38	2021.01.23.	토요일	102하2003	MM사업소 순시
39	2021.01.30.	토요일	102하2003	PP대학교 MOU체결 협의

연번	일자	요일	차량번호	사용목적
40	2021.02.07.	일요일	102하2003	XX사업소 순시
41	2021.02.14.	일요일	102하2003	MM사업소 순시
42	2021.02.20.	토요일	102하2003	!!대학교 MOU체결 협의
43	2021.02.27.	토요일	102하2003	PP대학교 MOU체결 협의
44	2021.03.20.	토요일	102하2003	HH사업소 현장 순시
45	2021.04.04.	토요일	102하2003	MM사업소 순시
46	2021.04.10.	토요일	102하2003	XX사업소 순시
47	2021.04.18.	토요일	102하2003	RR대 MOU 관련 협의
48	2021.05.09.	일요일	102하2003	MM사업소 순시
49	2021.05.23.	일요일	102하2003	RR대 MOU 관련 협의
50	2021.05.30.	일요일	102하2003	PP대학교 MOU체결 협의
51	2021.06.06.	일요일	102하2003	ΣΣ대학교 MOU체결 협의
52	2021.06.26.	토요일	102하2003	§ § YY대 MOU체결 협의
53	2021.07.31.	토요일	102하2003	GG사업소 순시
54	2021.09.04.	토요일	102하2003	BB공항 벤치마킹
55	2021.09.05.	일요일	102하2003	BB공항 벤치마킹
56	2021.09.11.	토요일	56하1185	대표이사 JJ사업소 순시
57	2021.09.12.	일요일	56하1185	대표이사 LL사업소 순시
58	2021.10.02.	토요일	102하2003	사무실 출근
59	2021.10.09.	토요일	56하1185	대표이사 XX사업소 순시
60	2021.10.10.	일요일	56하1185	대표이사 NN사업소 순시
61	2021.10.17.	일요일	102하2003	MM사업소 순시
62	2021.10.23.	토요일	102하2003	MM사업소 순시
63	2021.10.30.	토요일	102하2003	MM사업소 순시
64	2021.11.06.	토요일	56하1185	대표이사 HH사업소 순시
65	2021.11.07.	일요일	56하1185	대표이사 HH사업소 순시
66	2021.11.07.	일요일	102하2003	직원 경조사 참석-김해(##)
67	2021.11.13.	토요일	102하2003	XX사업소 순시
68	2021.11.14.	일요일	102하2003	NN사업소 순시
69	2021.11.20.	토요일	102하2003	RR대 MOU 관련 협의
70	2021.12.04.	토요일	102하2003	JJ도청 관계자 업무협의
71	2021.12.12.	일요일	102하2003	MM사업소 순시
72	2022.01.08.	토요일	02호4920	대표이사 GG사업소 순시
73	2022.01.08.	토요일	102하2003	GG사업소 순시 후 귀가
74	2022.01.30.	일요일	102하2003	MM사업소 순시
75	2022.02.05.	토요일	102하2003	국회관계자 업무 협의
76	2022.02.20.	일요일	102하2003	국회관계자 업무 협의
77	2022.02.27.	일요일	102하2003	§ § 시장 업무협의
78	2022.03.12.	토요일	102하2003	HH사업소 순시
79	2022.04.03.	일요일	102하2003	§ § 시장 업무협의
80	2022.04.09.	토요일	102하2003	MM사업소 순시
81	2022.04.30.	토요일	102하2003	국회관계자 의전실에서 면담
82	2022.05.21.	토요일	102하2003	MM사업소 순시

연번	일자	요일	차량번호	사용목적
83	2022.06.12.	일요일	102하2003	HH사업소 순시
84	2022.06.25.	토요일	102하2003	지역균형발전 워크숍 참석
85	2022.06.26.	일요일	102하2003	지역균형발전 워크숍 참석
86	2022.07.02.	토요일	102하2003	국회관계자 업무 협의
87	2022.07.03.	일요일	102하2003	MM사업소 순시
88	2022.07.09.	토요일	102하2003	MM사업소 순시
89	2022.07.24.	일요일	102하2003	KK비행훈련원 출장 복귀
90	2022.07.30.	토요일	102하2003	MM시 일자리국장 면담
91	2022.08.07.	일요일	102하2003	ㄷㄷ ++ 예비역준장 면담
92	2022.08.27.	토요일	102하2003	사무실 출근 및 MM공항 점검
93	2022.09.03.	토요일	102하2003	ㄱㄱ @@의원 면담
94	2022.09.04.	일요일	102하2003	사무실 출근 및 MM공항 점검

[별표 3]

관련자 의견 및 검토 결과

가. 공휴일·휴무일 법인카드 사용

첫째, 공휴일·휴무일 법인카드를 사용하는 이유는 교대근무 현장 직원을 격려하기 위함인데, 업무 특성을 고려할 때 객관적 증빙을 모두 남기는 것은 어렵고 비효율적이라고 답변하였다.

둘째, 공휴일·휴무일 법인카드 사용내역 54건 중 46건이 사장 거주지 근처인 이유는 직원들이 식당을 선정하지 못해서 그렇게 됐을 뿐 본인 거주지와는 무관하며 식당 인근에 거주하는 직원도 있다고 답변하였다. (【표1】 연번 1, 3, 5~25, 28~30, 32, 35~39, 41~54 관련)

셋째, 공휴일·휴무일 중 동일한 일자에 동일한 장소에서 276,000원을 6차례 분할 결제한 이유는 해당 식당의 결제 시스템이 테이블별로 결제를 해야하는 시스템이었다고 답변하였다. (【표1】 연번 8~13 관련)

넷째, 공휴일·휴무일 중 사업소가 없는 강원도 원주에서 법인카드를 집행한 이유는 KK사업소 출장 일정 중 국토위 소속 국회의원 보좌관과 강원도 원주에 동석하게 된 것이라고 답변하였다. (【표1】 연번 34~35 관련)

다섯째, 공휴일·휴무일 중 동일한 일자에 거주지 인근에서 점심·저녁·음주를 위해 2~3차례씩 법인카드를 집행한 이유는 교대근무자 일정에 맞춰 식사한 것이라고 답변하였다. (【표1】 연번 6~7, 45~48, 49~50 관련)

그런데 사장은 회사의 「법인카드 관리지침」에 따라 분할 결제, 사적 사용, 공휴일

및 휴무일 사용, 사용가능 구역 판단기준을 벗어난 지역에서의 사용을 금지하는 것과 업무추진을 위해 사용이 불가피하지만, 객관적 증빙이 가능한 경우에만 예외로 하는 것을 알고 있으며, 국민권익위원회의 「클린카드 비리근절 내부통제 강화 방안」에 따라 클린카드 사적 사용을 방지하기 위해 심야, 휴일, 자택 근처 등 통상적 업무추진과 관련이 적은 시간과 장소에서는 원칙적으로 사용을 제한하며, 예외적 사용의 경우 직무 관련성이 입증되는 객관적 증빙(출장명령서 등) 제출을 의무화하도록 하는 것에 대해서도 동의한다고 답변하였다.

또한, 담당자 문답 시 사장이 공휴일·휴무일, 자택 근처 등 통상적 업무추진과 관련이 적은 시간·장소에서의 법인카드 사용은 원칙적으로 금지되는 점, 예외적인 경우 사전 품의를 받아야 하는 점, 업무와 무관한 경비는 근로소득 과세 대상인 점 등을 이미 담당자로부터 6차례 보고받았다는 점, 사장이 객관적 증빙을 남기도록 지시한 적이 없는 점, 사장 출장여비(일비·식비)에서 미수금⁸⁴⁾을 차감하는 형태로 법인카드 관리지침에 반하는 집행 건을 환수하고 있었고 사장도 이러한 조치에 동의했다는 점 등을 고려 시 관련자 의견은 받아들이기 어렵다.

따라서 공직유관단체의 장으로서의 이러한 사장의 행위는 업무 특성상 어렵고 비효율적임을 이유로 사규 적용의 예외 대상이 될 수 없으므로 객관적 증빙을 남기지 못했다는 주장은 받아들일 수 없으며, 객관적 증빙이 없는 공휴일·휴무일 사용내역 54건(5,731,800원)은 결제 방식 및 결제 장소 여하를 막론하고 환수하는 것이 타당하다.

나. 공휴일·휴무일 업무용 차량 사용

첫째, 공휴일·휴무일 중 법인카드는 강원도 원주에서 사용하고 차량운행기록부에는 ‘JJ·LL사업소 순시’로 작성한 이유에 대해 담당자의 기재 실수이며 해당 기

84) 2021 회계연도 결산보고서 상 미수금은 1,184,437원이며, 감사종료일(2022. 11. 11.) 현재 재무회계팀에서 자체 관리 중인 누적 미수금은 2,414,758원임

간에는 ‘KK사업소 순시’ 후 국토위 소속 국회의원 보좌관과 강원도 원주에 동석하게 된 것이라고 답변하였다. (【표1】 연번 34~35, 【표2】 연번 56~57 관련)

둘째, 공휴일·휴무일 중 차량운행기록부에는 ‘MM사업소 순시’라고 작성하였으나 15회 중 10회는 MM공항 내 어느 주차장에도 입·출차 기록이 없는 이유에 대해 주차시스템이 설치되지 않은 토목조경 현장에 주차하였기 때문이라고 답변하였다. (【표2】 연번 36, 45, 48, 61, 63, 71, 74, 80, 82, 87 관련)

셋째, 공휴일·휴무일 중 차량운행기록부에 작성하지 않은 일자에 교통법규 위반으로 3건(96,000원)의 과태료 부과⁸⁵⁾를 받은 이유에 대해 업무수행 중에 발생한 비용으로 규정에 맞게 처리하겠다고 답변하였다.

그런데 담당자 문답 시 공휴일·휴무일 중 차량운행기록부는 익영업일에 사장이 행선지를 알려주면 네이버 지도를 확인해서 운행거리를 작성하고 있다고 답변하였고, 공휴일·휴무일 중 MOU 체결 협의를 사유로 방문한 대학교와 MOU를 체결한 실적이 없는 점(【표2】 연번 19, 21, 23~25, 32~33, 37, 39, 42~43, 47, 49~52, 69 관련), 기초자치단체장과의 업무 협의는 사업소 소재지와 무관하여 업무 연관성을 확인하기 어려운 점(【표2】 연번 11, 27, 34 관련) 등 허위 기재의 정황이 있어 차량운행기록부의 투명성·신뢰성을 담보할 수 없으므로 사장의 주장은 받아들이기 어렵다.

따라서 객관적 증빙이 없는 업무용 차량 사용에 대한 비용(하이패스 통행료 및 주유비 등)은 환수하는 것이 타당하나, 관련 자료의 기록·관리가 제대로 이루어지지 않아 정확한 금액을 산출하여 환수하기 어려운 실정이다.

다. 수의계약 업체 선정에 관한 사항

85) 사장 업무용 차량 임대차계약 개시일(2020.3.20.)부터 감사종료일(2022.11.11.) 현재까지 렌터카업체에 부과된 교통법규 위반 과태료는 총 21건 1,005,900원임

‘전산장비 분할 구매’와 관련하여서는 업무 담당자가 설립 초기 급하게 물품을 수급하느라 상부의 지시를 받고 구매했지만 이후 문제가 될 수 있다고 인지하여 조달청을 통한 구매를 주장했으나 무시당했다고 진술하였고, ‘마스크 분할 구매’와 관련하여서는 업무 담당자가 기존 담당자 퇴사 후 사장으로부터 해당업체와 이야기가 되었으니 구매를 진행하라는 지시를 받았으며, 이러한 방식이 옳지 않음을 주장하며 조달청으로 구매하겠다고 사장에게 보고했으나 해당업체로부터의 구매를 지속적으로 강요당했다고 주장하였다.

또한, ‘공사 수의계약’과 관련하여 당시 새로 선임된 임원진의 집무실 부재 및 공사와의 임대차계약 관계로 공사 일정이 촉박했고 사장이 ‘연번 1’ 업체의 도면 및 제안서를 확인 후 서둘러 진행했던 건이라 부적격 업체를 제외하고 새로운 업체의 견적서를 제출받을 경황이 없었다고 진술하면서도 공사를 수행할 수 있는 업체로부터 견적서를 제출받아 추정가격 및 계약방식을 결정했어야 하는 점은 인정했고 향후 절차에 따라서 업무를 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

위 구매 건 모두 담당자가 처음에는 일정이 촉박하거나 사장의 지시를 거부할 수 없는 등의 사유로 선택의 여지 없이 사장이 추천한 업체로부터 구매를 할 수밖에 없었던 상황으로 보이며, 일부는 차후 담당자가 해당 계약 절차가 부적절했음을 인지하고 적절한 방법으로 업무를 수행하려고 했으나 또다시 사장의 부당 지시, 강요로 인하여 공정한 업무수행을 방해받은바, 이는 계약업무 수행에 위력을 가한 사장에 책임을 물어야 할 사항으로 판단된다.⁸⁶⁾

86) 위 부적절한 사항이 상급자의 부당한 지시에 의해 행해졌다 하더라도, 업무 담당자는 사규와 관련 법령을 위반하여 업무를 처리한 것이므로 담당자 역시 문책해야 마땅하나, 회사의 가장 상급자인 사장의 지시와 강요를 따르지 아니할 수 없었던 상황을 감안하여 처분수위를 조정, 각 담당자에게 별도 ‘경고’ 처분함